

Fondamentaux du contentieux

Pr Maurin Lucien

LAW Profiler.

Neurchi de droit

QCM

Introduction au droit bernard bellier

Introduction au droit Cabrillac

Les grandes notions du droit privée Rochfeld

Droit civil en memento

Brigitte HESS Fallon et Anne-marie Simon memento

Introduction: Le droit se trouve dans toute société. Les romains disaient « *Ubique et nusquam* » qui veut dire que « *le droit est partout et nulle part à la fois* ». En effet qu'il s'agisse de la circulation routière, des rapports entre un acheteur et un vendeur ou des rapports entre le bailleur et un locataire. C'est l'ensemble de ces rapports qui sont organisés et structurés par le droit. Il en est de même lorsqu'un administré rentre en contact avec une administration.

Ex: étudiant en droit qui rentre en contact avec l'administration.

La majorité de ces situations ne pose aucun problème aucune difficulté et donc il n'accède pas à la litigiosité, bien souvent les études de droit ne consistent quand l'étude de ces cas litigieux. Le droit sous-tend toute société. La ou il y a une société il y a du droit.

Aucun corps social ne peut exister et même subsister si il n'existe pas des règles de conduites encadrantes, structurantes la vie en société.

En droit il convient de distinguer entre deux types de règles, il y a d'une part les droits objectifs et d'autre part les droits subjectifs.

-Droit objectif, l'ensemble des normes applicables en un moment donné dans un espace géographique déterminé.

(Espace géographique est souvent l'état). Pendant longtemps la relation adultérine était sanctionnée par le droit. Le juge n'hésite pas à annuler des libéralités qui étaient consenties par un homme marié à son/sa partenaire. Depuis un arrêt de 1999 la cour de cassation considère « n'est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité (volonté de se séparer d'un bien sans moralité en 2 types: les libéralités entre vifs (donation), les libéralités à cause de mort, (ce qui caractérise la libéralité est de donner sans contre partie)) dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec la bénéficiaire ».

-Les droits subjectifs peuvent être l'ensemble des prérogatives avantages ou pouvoir particulier, dont bénéficie, dont peut se prévaloir le sujet du droit qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. Le contrat de société est régi par l'article 1832. Les droits subjectifs sont toujours reconnus et encadrés dans leur exercice par le droit objectif.

Ex: contrat de bail de location, le locataire a la jouissance du bien, il peut donc y vivre et inviter ses proches, il ne pourra jamais y faire un acte contraire à l'ordre public.

Si on analyse le contrat de bail il y a plusieurs types de droit subjectifs, il y a d'un côté les droits subjectifs du locataire (droit respect vie privée). De l'autre il y a les droits subjectifs du propriétaire au premier rang duquel figure le droit de propriété. Le droit de propriété est défini dans le code civil à l'article 544 (il a trois composantes) *usus* (user de la chose) *abusus* (détruire la chose) *fructus* (louer).

Les droits subjectifs (prérogatives attribuées au sujet de droit en vertu et en conformité avec le droit objectif, la violation du droit subjectif doit être sanctionnée par l'état car l'état est seul détenteur du pouvoir de contrainte, possibilité d'exiger une exécution forcée/ exécution qui n'est pas volontaire, possibilité de mobiliser la force publique).

Il y a un procès ou la contrainte de l'état peut-être très forte c'est le procès pénal. Le processus pénal peut être défini comme le tarif que la société entend donner à un trouble porté à la paix sociale. C'est parce que sont en cause les intérêts de la république que l'on trouve des juges particuliers, le ministère public et le procureur de la république. Un procès pénal peut continuer même s'il y a accord/entente entre l'auteur et la victime.

Ex dans le cas d'un procès en violence volontaire entre un mari violent et sa femme, même si la victime souhaite retirer sa plainte le procès pénal peut continuer. Car c'est l'intérêt de la société qui prime. Art 40. CPP

Dans les droits subjectifs on distingue d'une part:

Les droits patrimoniaux, les droits que l'on peut évaluer en argent, ils sont cessibles, transmissibles et ils sont saisissables. Il y a 3 catégories de droits patrimoniaux:

-droits réels, les droits que l'on a sur la chose

-droits personnels/ droits de créances, droits qui portent sur une personne. Ex: relation entre un créancier et un débiteur.

-droits intellectuels, droits qui portent sur quelque chose d'incorporel qui résultent de l'activité intellectuelle. Ex:

droits d'auteurs, brevets

Droits extra-patrimoniaux, droit extra-patrimoniaux n'as pas de valeur pécuniaire (pas évaluable en argent). Ces droits sont intransmissibles, incessibles, insaisissables et imprescriptibles. Ex: droit politique du droit de vote, droits parentales, droits familiaux.

En cas de non respect ou de violation d'une règle de droit il faut s'en remettre à l'autorité publique, à l'Etat car il est le seul à détenir le pouvoir de contrainte, et le caractère de la sanction est la marque du progrès social. A l'origine dans les sociétés primitives dans un contexte de désorganisation social les particuliers lorsqu'il étaient victime de tel agissement appliquaient eux mêmes la sanction, on parlait alors de vengeance prive. Bien souvent il y avait disproportion dans la réaction .

Ce qui caractérise l'état de droit est la proportionnalité de la sanction.

Dans un état de droit nul ne peut se faire justice soit même.

Notre droit contemporains admet de plus en plus la possibilité de recourir dès lors qu'il y a un litige a des modes alternatifs de règlements. Des modes dans lequel on peut partiellement ou totalement du recours de l'état pour solutionner un litige.

On illustre tout simplement la formule selon laquelle « **mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès** » Honore de Balzac, ouvrage illusions perdues.

Justice est une fonction étatique qui correspond à la réalisation du droit de recourir à un tribunal civil, pénal ou administratif pour obtenir la résolution d'une contestation portant généralement sur un droit subjectif.

L'état est tenu d'organiser des tribunaux chargés de trancher selon une procédure équitable (juste) les litiges qui peuvent naître entre des sujets de droit, entre un particulier et l'administration, voir entre des administrations.

L'organisation judiciaire actuel en France a été mise en place par la constitution 4 oct 1958 et par des ordonnances et décrets du 22 déc 1958. Même si de nombreuses reformes ont été réalisées depuis. Parmi les récentes reformes de la justice on peut mentionner une loi du 6 aout 2015 sur la croissance/l'activité et l'égalité des chances (Loi Macron). On peut également mentionner la loi du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au conseil supérieur de la magistrature. On peut également mentionner la loi du 18 nov 2016 de modernisation de la justice « Loi justice XXI ». La justice est un service publique en France elle est une prérogative, un monopole qui est garanti par une institution particulière que l'on appelle l'autorité judiciaire qui a pour fonction première de garantir les droits et intérêts de justiciables mais également d'assurer l'indépendance des juges par rapport aux autres pouvoirs. Et tout particulièrement l'indépendance des juges par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. La constitution précise en son art 66 constitution « Que nul ne peut être arbitrairement détenu, l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les condition poses par la loi. Principe de Légalité. Les principes fondamentaux qui sous-tend la justice tiennent tout a la fois au fait que l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. Que la justice est un service publique, mais encore que la procédure doit être conduite équitable » (empreinte de justesse)

S'il y a un doute dans un procès pénal alors cela doit bénéficier à l'accusé

Chapitre 1 : les principes structurants la justice

Il faut ici se référer à la constitution du 4 oct 1958 est très importante car c'est elle qui fixe les répartitions de compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire (exécutif).

Les domaines de compétences du législateur sont précisées a l'Art 34 de la constitution.

Les domaines de compétences du pouvoir réglementaire sont quand à eux préciser a l'Art 37 de la constitution.

Il faut également citer l'Art 38 de la constitution relatif aux ordonnances. L'ordonnance est la possibilité pour le gouvernement d'intervenir dans des domaines qui relèvent normalement de la compétence du législateur.

Durant la période de pandémie le gouvernement est intervenu dans le domaine du législateur grâce à Art 38. Ce dernier est une délégation de pouvoir, « toute délégation de pouvoir est nécessairement limitée », elle peut-être limiter matériellement, temporellement, spatialement. Cette limitation peut-être aussi personnel, elle peut toucher certaines personnes ou un groupe de personne en particulier.

Art 34 constitution précise « seule la loi émanant du parlement (assemblée nationale + sénat) peut créer les juridictions et se positionner, c'est à dire déterminer les règles relatives aux statuts des magistrats de l'ordre judiciaire ».

Le conseil constitutionnel est très attaché au respect de ces règles il a même une conception extensive/étendu de cette protection. Il considère que outre la création , la modification des règles de composition et fonctionnement d'un juridiction relève de la compétence du législateur. Seule une loi a pu instaurer la création de nouveaux juges. Par exemple la création du juge des enfants.

La constitution c'est la lettre pure du texte. Le bloc de constitutionnalité est un ensemble de normes de référence. Ce dernier est issu de la décision de la liberté d'association du juillet 1971. Par cette décision le conseil constitutionnel va étendre le champs matériel de son contrôle. C'est à dire qu'il ne contrôle plus seulement la conformité de la loi aux textes de la constitution mais il considère qu'il doit aussi contrôler la conformité de la loi aux textes visés par le préambule de la constitution. Préambule de la constitution de 1958 renvoi au préambule de la constitution de 1946 (qui contient à des prestations). Ex: droit aux prestations sociales. Il renvoi aussi au PFRLR (principe fondamentaux reconnu par les lois de la république) et il y a aussi un renvoi à la DDHC d'août 1789. (Charte de l'environnement rajoutée en 2004)

Le statut des magistrats relève également de la compétence du législateur. Art 64 de la constitution de 1958 « seule une loi organique peut modifier les conditions de nomination d'avancement ou encore de discipline des magistrats de l'ordre judiciaire, c'est à dire des magistrats civil que des magistrats à un pénal ». A contrario les magistrats de l'ordre administratif ont un statut qui relève du pouvoir réglementaire. Il s'agit des juges, des magistrats des cours administratives...

Loi organique: touche aux institutions

Loi ordinaire: loi de tous les jours

Le conseil constitutionnel s'est intéressé au statut des magistrats administratifs et il a précisé que bien qu'ils relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire ils doivent avoir une indépendance à l'égard de ce dernier. Bien souvent lorsqu'un magistrat du conseil d'état est très gentil il intègre le gouvernement. Toutes les fois où l'on souhaitera porter atteinte, limiter restreindre cette indépendance cette restriction/modification relèvera de la compétence non pas du pouvoir réglementaire mais du pouvoir législatif. Si le texte ne concerne pas la création des juridictions ou le statut des magistrats de l'ordre judiciaire, il relève donc de la compétence du pouvoir réglementaire.

Il en est ainsi des règles de procédures civiles, des règles de procédures administratives, règles de compétences des juridictions mais les règles relatives à la procédure pénale nécessitent toujours une loi.

Quand se n'est pas visé par l'Art 34 c'est forcément de la compétence de l'Art 37 (compétence de substitution).

Section 1 : Les principes d'organisation de la justice

Il y a ici trois grands principes très importants:

- Principe de dualité des juridictions / dualisme juridictionnel
- Principe de double degré de juridiction
- Principe de collégialité.

Pour rendre justice on va privilégier les groupes de juges. Il y a un adage (expression) « juge unique juge inique (juge qui ne fait pas preuve d'équité) »

1-1) Principe de dualité des juridictions / dualisme juridictionnel

Les tribunaux sont organisés en deux types de juridictions. C'est deux ordres sont hiérarchisés. La hiérarchie des normes est la source qui définit le droit. La hiérarchie des normes en un système où les normes sont présentées de manière pyramidale. De la moins importante à la base, à la plus importante au sommet qui est la constitution, ou le bloc de constitutionnalité. Ce système a été théorisé par H. Kelsen dans son ouvrage *théorie pure du droit*. Suivant ce système chaque norme tire sa validité de sa conformité à la norme qui lui est immédiatement supérieure jusqu'à atteindre le sommet de la hiérarchie où l'on trouve la norme fondamentale la Grundnorm. Il existe un autre principe qui se nomme le paradoxe de la concrétisation, suivant lequel plus une norme est basse dans la hiérarchie plus elle aura des effets concrets/directs pour ces destinataires. Ex: la DDHC précise que la liberté des uns commence là où se termine celle des autres. Art 4. Imaginons un arrêt municipal qui vous interdit de faire du tapage nocturne, stationnement. Cette norme est très concrète, on sait ce qu'il en est et on sait ce que l'on risque. Art L2211-1 CGCT (code général des collectivités territoriales). Le maire est le garant de l'ordre public. Il y a trois composantes à l'ordre public: salubrité, sécurité et tranquillité.

Il faut savoir que la dualité de juridiction prend sa source dans deux textes.

- Tout d'abord la loi des 16 et 24 août 1790 qui prévoit à son Art 13 que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives et que les juges ne pourront à peine/sous peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer (poursuivre) devant eux les opérateurs en raison de leurs fonctions. Il s'agit ici de bien indiquer au juge judiciaire qui lui est interdit de s'intéresser aux affaires qui relèvent de l'administration. Mais il lui est également interdit (juge judiciaire) de citer devant lui personnes en charges de l'administration (administrateur) sous peine de forfaiture.
- Le décret du 16 fructidor an III qui interdit également aux juridictions judiciaires de connaître des actes de l'administration. Au sommet de l'ordre judiciaire se trouve la cour de cassation, et au sommet de l'ordre administratif se trouve le Conseil d'Etat. Il faut savoir que bien souvent on considère que le fondement du dualisme juridictionnel est le principe de séparation des pouvoirs élaboré dans sa forme moderne par Montesquieu dans son ouvrage *l'esprit des lois* 1748 qui précise « l'homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu'à ce qu'il en trouve des limites ». Les limites sont ici représentées par la séparation des trois puissances. Puissance législative, puissance exécutive, puissance de juger. Les auteurs contemporains considèrent que le dualisme juridictionnel n'a pas pour fondement la séparation des pouvoirs mais qu'il est plutôt dû (être mis en mouvement) par des considérations purement pratiques. Le législateur a tout simplement considéré que le règlement des litiges/des contentieux administratifs devait revenir à ceux qui connaissent le mieux les problèmes de l'administration c'est-à-dire les administrateurs. L'idée que la justice administrative appartient à l'administration est non pas au juge judiciaire porte le nom de Justice Retenue. C'est une loi du 24 mai 1872 qui a conféré aux juridictions administratives une compétence autonome pour juger les actes de l'administration, on a appelé ça la Justice Déléguée. Lorsqu'il y a création d'une institution ou d'un organe appelé à une fonction particulière on parle d'organe Ad Hoc (spécialement institué pour).

De nos jours la dualité des ordres de juridictions est essentiellement justifiée par la particularité du droit administratif qui nécessite des juges formés à ce particularisme. Et d'ailleurs ce principe a même une valeur constitutionnelle car le conseil constitutionnel a précisé dans 2 décisions du 23 janvier 1987 et 28 juillet 1989 que le principe suivant lequel il relève de la compétence de la juridiction administrative de statuer sur l'annulation ou la réformation des décisions prises par l'administration est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Sur le plan européen, le dualisme juridictionnel n'est pas prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Néanmoins la cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 9 nov 2006 Arrêt Sacilor-Iormines contre France a considéré que le conseil d'état français avait une position originale car il est certes le juge suprême des actes de l'administration, mais il est également un organe de conseil du gouvernement. Il peut donner son avis sur des projets de loi. La cour européenne a considéré que cette situation ne suffit pas à caractériser un manque d'indépendance car les magistrats administratifs qui composent la section (division) des avis ne peuvent pas juger l'administration. Et en ce sens on peut considérer qu'il n'y a pas atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité prévues/garanties par l'Art 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1-2) Principe de double degré de juridiction

Il faut savoir que les juridictions en droit interne sont organisées selon un système hiérarchisé avec à la base de ce système les juridictions de premiers degrés, au milieu de ce système hiérarchisé il y a des instances d'appels à savoir Cour d'appel dans le système judiciaire (=pénal et civil), et il y a dans l'ordre administratif l'instance d'appel porte le nom de Cour administrative d'appel. Dans un moment d'urgence on peut faire directement appel au Conseil d'état. Au sommet de la hiérarchie des normes il y a dans le système judiciaire la Cour de Cassation pour le système administratif il y a le Conseil d'Etat.

Depuis le 19/09/2022, une femme juge irlandaise a été élue Présidente de la Cour Européenne des droits de l'homme. C'est la première fois qu'une femme est élue présidente.

Le double degré de juridiction est une garantie offerte par l'état de droit selon laquelle lorsqu'un plaideur succombe en première instance il a le droit à ce que sa cause soit analysée une seconde fois en fait et en droit. Bien souvent par principe devant la juridiction suprême l'analyse se fait uniquement sur le droit.

Dictionnaire de la culture juridique. Presse universitaire de France.
Dictionnaire des œuvres juridiques.

1-3) Le principe de collégialité

Le principal avantage du principe de collégialité est de réduire de limiter le risque de partialité (parti pris) du juge. Il y a deux types de partialités en droit:

- il y a d'une part la partialité objective, est liée à la fonction, c'est-à-dire que le juge à raison de ces fonctions a pu préjuger de l'affaire. Ex: ceci peut-être le cas lorsque le juge intervient dès la phase de l'instruction et dans la phase de jugement.
 - Il y a d'autre part la partialité subjective, c'est la situation dans laquelle il existe des doutes raisonnables quand au parti pris du juge en raison de sa situation personnelle. Ex: quand je juge entretiens une liaison avec l'avocate d'une partie.
- La collégialité permet de limiter le risque d'inique. Juge unique juge inique.
-La collégialité présente également l'avantage que la décision est le fruit d'un consensus (discussions préalable) entre les magistrats. Le principe de collégialité va donc dans le sens d'une bonne administration de la justice. En droit français on reste principalement attaché aux principes de collégialité même s'il y a une réelle tendance actuelle dans laquelle le juge unique est privilégié.

Les situations dans lesquelles le juge unique est privilégié se multiplient. Ceci tient à une logique d'approche managériale de la justice. Il s'agit de réduire le coût de la justice, car déployer un juge coûte moins cher qu'un organe collégial. Il s'agit aussi de faire face au respect de certaines exigences temporaires afin de rendre la justice dans un délai raisonnable. Il y a de plus en plus de recours, et en même temps les jugements doivent être rendus le plus rapidement possible. Si la justice traîne trop la France risque d'être condamnée pour violation des exigences d'un procès équitable visées par l'Art 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La collégialité des juridictions n'a pas de valeur constitutionnelle, le CConst l'a affirmé dans une décision du 2 Fév 1995 Lois relatives à l'organisation des juridictions (n°95-362DC)... En effet dans cette décision le CConst (s'appelle aussi « les sages de la rue Montpensier = CConst) n'a pas reconnu la valeur constitutionnelle du principe de collégialité pour la simple et bonne raison qu'il a admis la validité du recours au juge unique.

Section 2 : Le fonctionnement de la justice

La justice en France est encadrée par un certain nombre de principes dont les quatre principaux sont: égalité, gratuité, continuité et la publicité

2-1) Le principe d'égalité de la justice

Art 1 DDHC: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Égalité peut-être définie en droit comme étant d'apporter un traitement juridique similaire à des sujets de droit placés dans des situations juridiques équivalentes. Ce justifie le fait que parfois le droit va favoriser certains sujets de droit, on parle alors de discrimination positive. Il en est ainsi des quotas qui existe parfois pour le recrutement de personnes en situation de handicap. La discrimination positive est justifier par des considérations d'intérêt général. Il faut savoir que le principe d'égalité devant la justice est un principe a valeur constitutionnel qui trouve son fondement juridique à l'Art 6 DDHC du 26 août 1789. Le CConst dans une décision du 23 Juillet 1975 « Loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénal » dans cette décision le CConst à décider que le principe d'égalité devant la justice est inclu dans le principe d'égalité devant la loi contenue à l'Art 6 DDHC. En effet ce principe fait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des situations semblables et poursuivies pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions aux règles de composition différente. Lorsqu'il y a atteinte au principe d'égalité, on parle de rupture d'égalité. L'égalité est une émanation (illustration) de ce que l'on nomme le droit au juge naturel, c'est l'idée selon laquelle les justiciables doivent être poursuivies de la même manière en respectant (observant) les memes règles de procédure (forme) et de fond (substance).

Le droit d'agir c'est la possibilité: d'agir, de ne pas agir ou de ne plus agir.

Pécuniosité = parler de richesse

Il existe des limites au principe d'égalité, ces limites tiennent principalement aux inégalités économiques et sociales qui peuvent exister entre les plaideurs. Donc la loi va alors intervenir pour lutter contre ces inégalités et c'est tout particulièrement vrai avec le principe de gratuité d'accès aux services publics de la justice.

2-2) Le principe de gratuité de la justice

Ce n'est pas parce que la justice est gratuite qu'il faut en déduire qu'elle n'as pas de coût. La justice à nécessairement un coût. Le service publique de la justice comme n'importe quel autre service de la justice engendre un coût de fonctionnement notamment en considération du personnels mobilisées (magistrats et les greffiers). Le service de la justice à un coût en terme de matériel parce qu'il faut s'adapter aux exigeantes nouvelles et tout particulièrement à l'exigence de dématérialisation des procédures. Ce coût de la justice est essentiellement pris en charge par la collectivité nationale sous la forme d'impôts. Chaque année la loi de finance prévoit le montant du budget affecter à la justice. Mais depuis 2001 on retrouve encore cette logique managériale de la justice cette volonté de vouloir rendre plus efficace la justice. En effet la loi d'orientation des finances du 1er août 2001 (2001-692) depuis cette loi on a une exigence en terme de critère de performance et donc d'évaluation de la justice. Il a fallut fermer certains tribunaux à cause de leurs performances. Le fonctionnement de la justice comme la conduite des procès implique des frais. Parmi ses frais on peut avoir la rémunération de avocats, les dépens (ce sont les frais divers du procès qui vont être mis a la charge des partis et qui doivent être assumer par les partis ou par une seule des partis. On vise ici l'Art 700 code de procédure civile). Pour garantir un égal accès de tous à la justice des mécanismes d'aide publique ont été mis en place. C'est ce que l'on appel l'aide juridique.

L'aide juridique recouvre plusieurs aspects:

-il y a tout d'abord l'aide juridictionnel que l'on peut définir comme la gratuite du recours à un tribunal. Qui dit aide juridictionnel dit structure contentieuse.

-aide juridique au sens strict. Gratuite de l'accès au droit. On n'as pas besoin de se trouver dans un schéma contentieux pour obtenir une aide juridique. L'aide juridique au sens strict, c'est la possibilité d'obtenir une aide financière pour avoir une réponse à une question de droit.

-aide à la médiation

-aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnel. Divorce à l'amiable.

Le système actuel résulte d'une loi du 10 Juillet 1991 modifié à de très nombreuses reprises. Le système d'aide juridictionnel permet d'agir/d'ester (agir en justice, synonyme d'agir) en justice quelque soit la juridiction saisie, c'est-à-dire peut importer que la juridiction soit pénale, civile ou administrative.

Les bénéficiaires de l'aide juridictionnel sont les personnes physiques mais également les personnes morales à but non lucratif (association, fondation) mais il faut alors que deux conditions soient respectés, il faut qu'elle est son siège en france et il faut qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes. L'aide juridictionnel est accorde aux personnes de nationalité française mais également aux ressortissants des états membres de L'UE. Pour les personnes ressortissantes d'autres états non membres, elles peuvent avoir le droit à l'aide juridictionnel si elle résident habituellement en France. Mais il est un domaine ou le requérant aura droit à l'aide juridictionnel peut importe sa nationalité c'est en matière pénal. En matière

pénale la condition de résidence n'est pas exigée.

D'un point de vue matériel l'aide juridictionnel à un domaine très étendu, elle est accordée en matière judiciaire peut importe la juridiction devant laquelle on se trouve. Peut importe que l'on se trouve en matière civile, commerciale, sociale ou pénal. Mais bien évidemment l'aide juridictionnel peut-être attribuer devant la juridiction administrative. D'un point de vu matériel l'aide juridictionnel peut être accorde peut importe le type de contentieux. Peut importe que l'on soit en matière gracieuse (pas de conflit, on est seul) ou contentieuse (il y a un conflit). Il faut savoir que l'aide juridictionnel est tout de fois encadre par certaines conditions: personnes physiques/ personnes morales à but non lucratif, mais la condition essentiel reste les ressources. Un plafond de ressource est alors défini. Actuellement l'aide juridictionnel peut-être totale ou partiel (55-25%) en considération de la composition du foyer fiscal du demandeur et de la composition de son patrimoine mobilier et immobilier de ce dernier. Pour l'aide juridictionnel totale il ne faut pas dépasser un des deux plafond suivants:
-Avoir un revenu fiscal de référence inférieure à 11 262 euros
-Il faut que son patrimoine ne dépasse pas un certains seuils 11 262 euros pour le patrimoine mobilier et 33 780 euros pour le patrimoine immobilier

(Association de fait: toutes les conditions d'association sont réunit mais il n'on pas déposé leur statut en préfecture

Association: l'association a déposé son statut en préfecture

Association reconnu d'utilité publique: c'est la seule qui peut toucher des héritages)

2-3) Le principe de continuité de la justice

En france le service public de la justice est encadré par les principes de permanence et de continuité. C'est ce que rappel l'Art L111-4 du code de l'organisation judiciaire (COJ). Ceci signifie que l'année judiciaire commence donc le 1er janvier et se termine sans discontinuité le 31 décembre de l'année civile. Se principe connaît quelques atténuations/ dérogations en effet devant certaines juridictions, les magistrats ne siègent pas de manière continue il en est ainsi par ex: devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Dans cette hypothèse le tribunal paritaire de baux ruraux siège par sessions. En fonction du nombres des affaires inscrit au rôle (registre tenu par les greffes).

Il faut savoir qu'il en est de memes devants les juridictions administratives, certaines juridictions administratives spéciales ne vont se réunir que lorsqu'il y aura un certain nombre d'affaires inscrit au rôle. Il en est ainsi de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université.

En matière pénal il faut savoir que le Cour d'Assises siège également par sessions intermittentes en fonction du nombre des affaires. La Cour D'assise est la première instance de droit commun qui se prononce sur les crimes.

Pour les délits c'est la classification de infractions:

Le droit pénal français est structuré autour d'un principe. Le principe de légalité des délits et des peines. Ce principe on le doit a un auteur: Beccaria et qui repose sur un adage « *nullum crimen nulla poena sine lege* » aucun crime, aucune peine sans texte de loi préalable. On ne peut être poursuivi en droit pénal que s'il existe un texte préalable à l'infraction qui prévoit et les éléments constitutifs de l'infraction et la peine encourue.

Ex: Vol dans le code pénal: « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui »

On évite le jugement préalable. Le principe de l'égalité et des peines a plusieurs principes:

- L'interprétation stricte de la loi pénale, le magistrat doit appliquer la loi, la marche de manœuvre (interprétation) est assez limiter, même s'il existe un système de personnalisation des peines. En droit pénal pour les peines il faut savoir qu'il y a des seuils fixés.
- La non rétroactivité de la loi pénale, c'est-à-dire que on encours la sanction pénale applicable au moment ou on a commis l'infraction. Si une loi plus sévère viens alourdir la sanction le mis en cause ne sera toujours jugé que par rapport à l'ancienne loi. Il y a une exception a la non rétroactivité de la loi pénale, c'est lorsque la peine encourue est devenue plus douce. On parle de rétroactivité *in mitius*.
- Le principe *non bis in idem* On ne peut pas être poursuivi et jugé deux fois sur la même chose.

Le texte de loi qui prévoit les éléments constitutifs de l'infraction et la peine encourue (quantum de la peine), s'appelle une incrimination. Il peut s'agir parfois d'un texte réglementaire.

Les infractions en droits Français sont classes en trois catégories: les moins importantes sont les contravention qui fait intervenir le tribunal de police (le mis en cause s'appelle un contrevenant), puis viens les délits qui fait intervenir le tribunal correctionnel (le mis en cause s'appelle le prévenu) et enfin pour les infractions les plus graves les crimes qui fait intervenir la Cour d'Assises (le mis en cause s'appelle l'accusé).

La continuité du service public de la justice n'est tout de fois pas absolu. En effet les services des tribunaux sont suspendus les samedis, les dimanches et les jours fériés. Même lorsqu'il y a suspension il est toujours possible en cas d'urgence de saisir le juge des référés. Au civil c'est sur le fondement de l'Art 809 CC. En justice administrative on saisit le L521-2 code administratif.

Il y a eu une loi en 1970 sur la vie privée. Avant (**ancien Art 1382**) en matière d'atteinte à la vie privée il fallait démontrer qu'il y avait: une faute, un préjudice et un lien de causalité. Cet article est devenu l'**Art 1240 du CC** actuel. « Tous fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il faut savoir que la constitutionnalité de la justice est également marquée par une interdiction de grève pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Selon **Art 10 de l'ordonnance du 22 déc 1958 (Ordonnance n° 58-1270)**, « toute action concertée de nature à entraver ou arrêter le fonctionnement des juridictions est prohibée. ». Cette interdiction vaut également pour les magistrats des tribunaux de commerce et pour les conseillers de prud'hommes.

2-4) Dernier principe le principe de publicité.

Il faut savoir que le principe de publicité est une exigence de toute société démocratique, il est contenu dans certains textes par exemples: l'**Art 6 § 1 CESDHLF** ou **Art 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)**. La publicité n'as pour seule finalité d'éviter une justice secrète qui serait potentiellement empreinte d'arbitraire. La publicité permet aux citoyens de s'assurer que les exigences du procès équitables ont été respectés. La publicité permet aussi de rendre plus effective les exigences de l'état de droit. En effet dans un état de droit nul n'est censé ignorer la loi. Cette affirmation repose sur un postulat selon lequel l'ensemble des citoyens, l'ensemble des sujets de droit lorsqu'ils agissent en société doivent connaître les normes applicables et les implications concrètes de ces normes. Parmi les modalités d'applications il s'agit bien évidemment des décisions de justice qui vont se prononcer sur l'application de telle ou telle norme.

En théorie la publicité des décisions de justice contribue également à garantir l'état de droit.

La publicité comporte deux axes:

- **Publicité des débats**, cette publicité concerne les débats devant toutes les juridictions. A savoir: civil, pénal ou administratif. Théoriquement toute personne peut librement accéder aux audiences. Toutefois la nécessité de respecter certains droits fondamentaux fait parfois obstacle à la mise en œuvre de la publicité des débats. Il en est ainsi lorsque le procès met en cause la moralité ou lorsque la sécurité nationale ou l'ordre public l'exige. Il en va de même pour toutes les affaires concernant les mineurs. Les parties peuvent également demander à ce qu'il n'y est pas de débat public afin de protéger leurs vies privées. Au civil lorsqu'il n'y a pas de public les audiences se tiennent « en chambre du conseil ». Et au pénal on appelle cela le « huis clos ». Dans ces hypothèses l'accès à la salle d'audience est interdite. La publicité est également exclue lorsque le juge tente de concilier les partis. Car on considère que la confidentialité est généralement gage de réussite pour la conciliation.
- **Publicité des jugements**, bien souvent le jugement peut-être lu à voix haute lors d'une audience publique. Mais il sera mis à la disposition de toutes personnes intéressées par le greffe de la juridiction. Il peut y avoir ici anonymisation des partis. Il existe aujourd'hui des sites qui permettent d'accéder aux décisions de justice. La Cour de Cassation et le Conseil d'Etat se sont donné cet objectif, Legifrance permet également de rendre public un certain nombre de ces jugements. Il existe aussi des sites privés comme doctrine, prédictice ou pappers.

Toute cette accessibilité doit se faire en respectant la vie privée des personnes concernées. On parle en terme d'accessibilité des décisions de justice d'**open data**.

Section 3 : Les principes issus des exigences d'un procès équitable

Art 6 § 1 de la convention européenne impose aux Etats adhérents de garantir à leurs citoyens d'être entendu sur leurs contestations portant sur une obligation ou un droit de nature civil, c'est ce que l'on appelle le droit à un procès équitable. Il faut également mentionner l'**Art 13 de la convention européenne** qui impose à ces mêmes Etats d'offrir à leurs justiciables des recours internes effectifs (qui doivent avoir des implications concrètes) pour obtenir la réparation d'une atteinte portée à un droit garanti par la convention.

En droit il existe deux types de réparations:

- Réparation pécuniaire.
- Réparation en nature. Ex: obligation de remise en état.

Ces dispositions de la convention européenne sont directement applicables en droit interne, c'est-à-dire que la violation des dispositions de la CEDH peut ouvrir droit à la réparation et même à la sanction et la réparations devant le juge national. Les états membres ont l'obligation de mettre en place des obligations positives, elles ont des obligations de faire, pour améliorer leur système juridictionnel.

En ce qui concerne les règles d'organisations les états doivent instaurer de véritables tribunaux, c'est-à-dire selon la CE (cour européenne) de véritables organes dotés d'un pouvoir protégé de dire le droit après avoir pu souverainement apprécié les éléments de faits. On parle d'ailleurs d'appréciation souveraine des juges du fond (juge qui se prononce sur les faits et sur le droit). « *Da mihi factum, tibi dabo jus* » Donne moi les faits je te donnerais le droit. Ces tribunaux sont

nécessairement établis par la loi et non par des dispositions émanant du pouvoir exécutif. Ceci rappelle que la fonction de juge doit être détachée du pouvoir exécutif. Les tribunaux doivent être indépendants des différents pouvoirs publics. Selon la CE cette indépendance est subordonnée par l'existence d'un statut qui doit permettre aux juges de résister aux pressions éventuelles des pouvoirs. Concrètement ceci concerne: les conditions de nominations, l'immovibilité ou encore doivent être mises en place certaines garanties en matière de procédure disciplinaire. Il faut savoir que l'Art 6 § 1 de la CE ne vise que les magistrats du siège, pour les magistrats du parquet (juges d'instructions, procureurs...) d'autres dispositions sont prévues, beaucoup moins protectrices que pour les juges du siège.

Le Conseil Constitutionnel s'est prononcé sur cette situation dans une décision n°2017-680 QPC en date du 8 déc 2017. Il a considéré que les dispositions particulières applicables aux magistrats du parquet garantissent un équilibre, une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives que le gouvernement tient de l'Art 20 de la constitution.

Outre les tribunaux indépendants, le procès équitable passe par des garanties d'impartialité des juges, les juges doivent se prononcer sans a priori. Art L111-5 du code de l'organisation judiciaire précise que l'impartialité des juridictions est garantie par les dispositions du code de l'organisation judiciaire mais également par celle prévue spécialement pour telle ou telle juridiction. Enfin l'impartialité puisse également dans les dispositions relatives aux statuts de la magistrature.

Art 6 § 1 impose donc aux états de mettre en place des garanties pour prévenir et sanctionner les hypothèses (cas) de partialité quelque soit la cause, qu'il s'agisse d'une partialité subjective (ex: lien de parenté du juge avec l'une des parties, l'amitié ou l'inimitié notoire entre le juge et l'une des parties voir avec un avocat), l'impartialité peut-être objective lorsque le juge intervient plusieurs fois dans une même instance (ex: tantôt comme juge des référés tantôt comme juge de première instance, ou même comme juge de première instance et juge d'appel). Il peut souvent y avoir une logique de prévention et une logique de réparation lorsque l'atteinte est là.

Partie 1 : Les juridictions Européennes

Quand on parle de juridictions européennes, on fait référence à deux systèmes: d'une part le système de l'Union européenne et d'autre part le conseil de l'Europe. Pour l'UE il s'agit de l'application du droit de l'Union européenne par deux organes juridictionnels. La cour de justice de l'Union européenne et le tribunal de première instance. Pour le conseil de l'Europe, ici il s'agit de s'intéresser à la protection des droits et des libertés de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales et la l'organe juridictionnel c'est la cour européenne des droits de l'homme.

Ceci ne veut pas dire que seul la cour européenne applique la convention européenne des droits de l'homme. D'autres juges y font références. Les juges de la cour européenne sont des juges premiers mais pas exclusifs. Car la cour de cassation et le conseil d'état font référence aux traités de la convention européenne.

Chapitre 1 : La cour de justice de l'Union européenne et le tribunal de première instance de l'Union européenne

Il faut savoir que la cour de justice, a été créée par le traité sur le charbon et l'acier (traité CECA) on parlait à l'époque de la cour de justice de la communauté européenne (CJCE) ce n'est qu'à partir de 2009 que l'on va parler de la cour de justice de l'Union européenne. La cour de justice de l'Union européenne siège au Luxembourg, elle a joué un rôle de premier plan pour assurer un la primauté du droit de l'UE. Elle a contribué à l'instauration d'un espace à l'intérieur duquel il n'y avait plus d'entraves à la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, et des travailleurs. La particularité du droit de l'UE est qu'il est directement applicable aux états membres. La cour de justice de l'UE est chargée tout à la fois de la bonne application mais également de l'interprétation à donner aux dispositions. Notamment lorsqu'elles sont obscures voir ambiguës. Lorsque l'on cherche le but d'une disposition/ son sens on fait une recherche téléologique.

La cour de justice de l'union européenne (CJUE)

Section 1 : La composition

Depuis 1995 la cour est composée d'un juge par état membre et d'avocats généraux. Les avocats généraux ont pour rôles celui d'un procureur

Paragraphe 1: Les juges

Il y a donc la règle d'un juge par état membre. Cette règle a été posée par le traité de Nice de 2001. Les juges sont choisis parmi des personnalités indépendantes, compétentes qui remplissent dans leurs pays les conditions pour exercer les plus hautes fonctions juridictionnelles. (Art 253 TFUE). Ils sont nommés pour une période renouvelable de 6 ans d'un comme un accord par les gouvernements des états membres. Ils y a un renouvellement partiel tous les trois ans. Une fois élu les juges disposent d'un statut particulier. Qui organise tout à la fois leurs droits et leurs obligations. Le fait de ne plus être

soumis à un système fiscal particulier. Ils doivent prêter serment d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience de ne rien divulguer des secrets des délibérations. Ils jouissent de l'immunité de juridiction. Ils ne peuvent pas par principe à être soumis à une juridiction nationale sauf si la cour décide à l'unanimité de lever cette immunité. Les juges vont élire parmi eux un président. Le président actuel de la cour de justice est Koen Lenaert.

Paragraphe 2: Les avocats généraux

Les avocats généraux ont pour mission de présenter publiquement et en toute indépendance des conclusions motivées sur les affaires soumises à la cour. Il faut savoir qu'en session ordinaire les avocats généraux sont au nombre de onze. Ils sont nommés pour une période de six ans par le gouvernement de l'état avec un renouvellement partiel tous les trois ans. Ils sont également choisis parmi les personnes qui présentent des qualités de compétences et d'indépendances.

Section 2 : le fonctionnement de la cour

C'est le très important traité de Nice de 2001 qui a élargi les formations de la cour. Devant la CJUE il existe que deux types de formations, ces formations vont varier suivant l'importance et la nature des affaires. Mais il y a une règle posée c'est que la cour ne peut statuer / délibérer qu'en nombre impair. La majorité des affaires (les moins importantes), (*De minimis non curat praetor* = des affaires minimales le juge ne se préoccupe point) ceci est complètement faux à l'heure actuelle devant la cour européenne. La majorité des affaires sont jugées par 3 ou 5 juges.

Ces chambres disposent d'un président élu par les juges pour 3 ans renouvelables. Parfois la cour siège en grande chambre de 15 juges si un état membre ou une institution de la communauté le demande. La grande chambre est présidée de part le président de la cour et elle comprend les présidents des chambres à 5 juges ainsi que d'autres juges qui sont directement nommés. Il y a enfin l'assemblée plénière qui est la formation la plus solennelle qui va notamment se réunir si la cour estime que l'affaire qui lui est soumise revêt un caractère exceptionnel.

Toujours dans le fonctionnement.

La procédure comporte plusieurs phases. La première phase est une phase écrite, c'est à dire que les parties vont présenter leurs écritures et les autorités nationales, les institutions de l'Union européenne et certains particuliers vont pouvoir présenter leurs observations. Il s'agit de respecter le principe du contradictoire → dans le code de procédure français Art 15-16. A la suite de cela le juge rapporteur va synthétiser ces éléments et ensuite il va être décidé de l'affectation de l'affaire en fonction de la nature ou de l'importance du litige. On va pouvoir l'attribuer à une chambre de 3 ou 5 juges à la grande chambre s'il y a une demande de l'état, voir à l'assemblée plénière. Ce tient ensuite une audience, il s'agit de la seconde phase, la phase orale durant laquelle les avocats des parties vont exposer leurs moyens (arguments, fondement juridique) et l'avocat général peut poser des questions.

Section 3 : Les attributions

Il faut ici se référer à l'Art 19 du traité sur l'UE (TUE= traité sur l'Union européenne, TFUE= traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) donne à la cour et au tribunal de première instance la mission de garantir l'intégrité de l'union. Cinq missions sont attribuées à ce sens à la CJUE pour mener à bien cette mission:

Paragraphe 1 : Le recours en annulation

Il s'agit d'enlever à un acte tout effet

Lorsque l'on évoque le recours en annulation il s'agit de contrôler la légalité des actes. En effet la cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Dans les 2 mois qui suivent leurs publications ou leurs notifications, la cour de justice va se prononcer sur certains vices qui peuvent affecter l'acte. Ex: sur les recours pour incompétence, l'incompétence peut-être matériel, personnel, temporel ou géographique. La cour peut également se prononcer sur toute violation substantielle des traités ou sur tout détournement de pouvoir. Il faut savoir que les recours en annulation sont formés par un état membre par le conseil de l'Union européenne ou encore par la commission européenne.

Paragraphe 2 : Le recours en carence

La carence est en fait la sanction de la carence d'une institution. Si le parlement européen, le conseil de l'union ou la commission européenne s'abstiennent de statuer. Les états membres et les autres institutions de l'union peuvent saisir la cour afin qu'il soit constaté cette violation. Préalablement à cette saisine (fait de saisir) l'institution incriminée doit avoir été invitée à agir, s'y elle n'a rien fait dans un délai de 2 mois, dans ce moment là on peut mettre en œuvre le recours en carence.

Parmi les actes de l'UE il convient de distinguer les règlements et les directives. Les règlements sont des actes législatifs contraignants. Ils sont d'application immédiate. Les directives quand à elles doivent être transposées en droit interne on ne fixe que les objectifs. Et l'état membre garde la maîtrise des moyens pour y arriver. Ex: le législateur de l'union décide qu'il faut mettre fin à l'obsolescence programmée. Chaque état va prendre des directives pour y arriver. Mais si le législateur de l'union prend un règlement en la matière, les états membres ne disposent pas d'un principe de choix des moyens pour y

arriver.

(Def dalloz: Le recours en carence est une procédure juridictionnelle par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité de l'inaction d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union européenne.)

Paragraphe 3 : Le recours en manquement

Le recours en manquement est la situation dans laquelle un état membre ne respecte pas ses obligations. Dans une telle hypothèse la commission européenne va former un recours contre cet état membre, car il n'a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées en vertu du droit de l'UE.

Le droit de l'UE comporte deux branches:

- Le droit originaire. C'est-à-dire les traités. Notamment le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
- Le droit dérivé. Il s'agit principalement des règlements et directives. Il s'agit des actes pris pour l'application des traités.

Il faut savoir que, ici encore, le traité prévoit (TFUE) le mode opératoire à respecter en cas de manquement. Synonyme de mode opératoire = « *modus operandi* ». En une telle hypothèse la commission doit émettre un avis motivé après que l'état membre visé (incriminé) a été mis en mesure de présenter ses observations. Art 6 § 1 convention européenne. L'état membre incriminé doit pouvoir avoir été en mesure de présenter ses observations de manière contradictoires et ce n'est que dans l'hypothèse où l'état membre ne se met pas en conformité avec l'avis motivé de la commission que pourra être mis en mouvement le recours en manquement.

Ce recours en manquement peut également être exercé par un autre état membre, mais l'état doit alors saisir au préalable la commission qui émet un avis motivé après avoir mis en demeure (demander de manière très solennel) l'état incriminé de présenter ses observations.

(Def dalloz: Le recours en manquement est une procédure juridictionnelle par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne contrôle le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit européen).

Paragraphe 4 : L'action en dommages et intérêts

L'action en dommage et intérêts peut-être exercé par toute personnes physique ou morale du fait de l'inaction ou de l'action de l'UE ou de son personnel.

Paragraphe 5 : Le renvoi préjudiciel

Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions nationales de saisir la CJUE d'une question portant sur l'interprétation du traité ou du droit dérivé (règlements/directives). Le renvoi préjudiciel est très important car il permet une uniformisation l'application du droit de l'union. Ce renvoi préjudiciel représente près de la moitié des affaires devant la CJUE. Ce renvoi est même obligatoire si la question est soulevée dans une affaire en cours devant une juridiction nationale dans les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnels. Ex: Devant la cour de cassation.

Chapitre 2 : Le tribunal de première instance de l'UE

En application de l'acte unique de 1988 à été créé le tribunal de première instance, dont la mission première est de désengorger la cour de justice de la communauté européenne.

Section 1 : La composition

Il faut savoir que le tribunal de première instance (TPI) est composé de deux juges par état membres. Ils sont nommés d'un comme un accord par les gouvernements des états membres pour 6 ans renouvelable après avis d'un comité spécialement institué pour cette mission qui va se prononcer pour l'adéquation des candidatures. Ces magistrats désignent pour 3 ans en leur sein leur président et ils nomment un greffier pour une durée de 6 ans. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et en toute impartialité. D'un point de vu des formations le TPI va siéger en chambre composé de 3 ou 5 juges. A côté de ces formations ordinaires le TPI peut statuer en juge unique et il peut siéger en grande chambre composée de 15 juges.

Section 2 : La compétence

Il faut savoir que les attributions du TPI sont de part l'Art 256 du traite sur le fonctionnement de l'UE. Sa compétence concerne notamment les mêmes recours que ceux exercés devant la court de justice. A savoir le recours en annulation, la carence institutionnel ou encore la réparation de dommages. Étant précisé que cette dernière ne concerne ici que la responsabilité contractuel. Un pourvoi est ouvert contre les décisions du tribunal de première instance ce pourvois sera exerce devant la CJUE et cette dernière ne peut-être saisi que sur des questions de droit très particulières comme la

compétence du tribunal, la régularité de la procédure voir le non respect manifeste du droit de l'UE. En aucun cas le recours ne peut-être exercé s'il porte sur des questions de faits, car on considère que les questions de faits sont définitivement tranchées par le tribunal de première instance.

Titre 2 : La cour européenne des droits de l'homme

Le 1er novembre 2022 Sophia O'leary deviendra la première femme présidente de la cour européenne des droits de l'homme. Elle à été élue le 19 sept 2022.

La CEDH à la particularité d'être l'unique juridiction du conseil de l'Europe. Elle à été institué par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ou CESDHLF) signée à Rome le 4 nov 1950 et ratifié par la France le 3 mai 1974. D'un point de vu général la cour européenne est compétente pour contrôler le respect par les états signataires des droits et libertés que la convention garantie a ces citoyens. La cour européenne des droits de l'homme siège à Strasbourg.

Le protocole N°11 signé le 12 mai 1994 et entré en vigueur le 1 novembre 1998 fait de la CEDH un organe unique et permanent (opposé aux juridictions à sessions). Très tôt la Cour européenne à été submergée par les affaires du fait notamment à l'adhésion de toujours plus d'états membres. C'est dans une volonté de maîtrise de ces flux contentieux qu'ont été adoptés le protocole numéro N°14 signé le 13 mai 2004 et entré en vigueur le 1er juin 2010. Le protocole N°15 signé par la France le 3 février 2016 et entré en vigueur le 1er août 2021. Ce protocole N°15 est très important car il affirme le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité (secondaire) signifie qu'il appartient/ qu'il est à la charge des Etats membres de garantir une protection effective et concrète des droits et libertés garanties par la CESDHLF. La CEDH n'intervient que de manière secondaire, après l'Etat. Le protocole N°15 réduit les délais pour saisir la CEDH. On passe de 6 mois à 4 mois, à compter de la décision devenue définitive.

Une décision définitive est une décision qui est insusceptible de recours. C'est une décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée.

La règle des 4 mois pour agir est entrée en vigueur le 1er février 2022. D'un point de vu large la cour européenne peut juger de toutes les affaires qui concerne l'interprétation et l'application de la lettre de la convention et de ces protocoles à l'occasion de deux types de recours:

- Les requêtes inter-étatiques entre deux états membres.
- Les requêtes individuelles, les requêtes qui concerne un individu contre un Etat ou plusieurs.

Il faut savoir que certains droits fondamentaux ne sont pas contenus dans le texte de la convention mais exclusivement dans ces protocoles (textes qui viennent compléter le texte principal).

Ex: le droit au respect de ses biens (est affirmé à l'Art 1er du 1er protocole additionnel). Le droit au respect de ses biens offre une conception dynamique et même évolutive de la propriété. Et non pas seulement une conception statique. Si on prend le droit de propriété en droit interne français. Il a pour fondement l'Art 544 CC. Le droit de propriété en droit interne a trois composante: usus, abus, fructus. Mais cette approche est assez descriptive/ statique. Alors que l'Art 1er du 1er protocole additionnel, lui offre une conception dynamique. Car la jurisprudence de la Cour Européenne à fait évoluer ce qu'il fallait entendre par bien au sens de l'Art 1er du protocole additionnel. CEDH à considérer qu'il fallait protéger sur ce fondement la, les créances incorporelles. Ex: le droit d'auteur, les droits de propriétés industrielles.

Il faut savoir que la convention Européenne est un instrument vivant, son texte font l'objet d'une interprétation dynamique et évolutive. Arrêt Goldsmith contre Royaume-Uni

Il faut savoir que la Cour est aussi compétente, elle est habilité à donner des avis consultatifs. En droit il y a trois types d'avis:

- Avis facultatifs (c'est un avis que l'on n'est pas obligé de demander, et pas obligé de suivre)
- Avis obligatoires (c'est l'avis que l'on est obligé de demander, mais pas obligé de suivre)
- Avis conformes (c'est un avis que l'on est obligé de demander, et obligé de suivre)

Il faut savoir que la CE peut donner des avis consultatifs motivés sur des questions juridiques qui concernent l'application ou l'interprétation de la CESDHLF. Elle peut le faire à la demande du comité des ministres. En vertu du protocole n°16. Il faut savoir qu'en France les plus hautes juridictions peuvent adresser à la CE des demandes d'avis consultatif sur des questions de principe relatives à l'interprétation et à l'application des droits contenus et définis par la convention. La CEDH à donner un avis très important à la Cour de cassation le 10 avril 2019 à propos de l'Art 8 de la convention européenne (relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et de la transcription sur les registres d'état civil d'un acte de naissance d'enfant né d'une GPA en ce que cet acte de naissance désignerait la mère d'intention en dehors de toute réalité biologique).

La question juridique était de savoir si la CEDH oblige dans l'interprétation dynamique et évolutive, est-ce que la CE oblige les pays signataires de la convention à reconnaître les parents d'intentions, et si la réponse est positive, est-ce qu'il y a nécessité de transcription sur les registres d'état civil de la filiation qui les unis à l'enfant. La CEDH affirme que l'intention ne

fait pas la filiation, et donc que l'enfant né par GPA a un droit à l'égard de son père et peut avoir un lien à l'égard de la conjointe de celui-ci par des mécanismes existants tel que l'adoption simple. La présence de ces mécanismes, suffit à rendre le droit français conforme à la CESDHLF

Chapitre 1: La composition de la Cour

Le nombre de juges est égal à celui des hautes parties contractantes (états membres) depuis l'entrée en vigueur du **protocole N°11**. Ils sont élus pour une durée de 9 ans non rééligibles. Les juges doivent présenter toutes les garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence. Ils doivent avoir moins de 70 ans, jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice des hautes fonctions judiciaires ou pour être des juristes consultés disposant des compétences notoires. Les juges bénéficient pendant l'exercice de leurs fonctions de privilèges et d'immunités. Le président est élu au scrutin secret par la formation la plus solennelle (assemblée plénière) il en va de même pour les deux vices présidents, mais aussi pour les présidents de sections (formations comme le conseil d'états). Ils sont élus pour une durée de trois ans.

Le président occupe diverses fonctions. Il dirige les rapports et les études. Il préside les séances plénières de la Cour, mais également les séances de la grande chambre et les séances du collège des 5 juges. Il assure également un rôle de représentation de la Cour, tout particulièrement auprès des organes et autorités du Conseil de l'Europe.

Le service de greffe, le greffier est élu par la Cour, siégeant en formation plénière. Il exerce de nombreuses fonctions, mais la principale reste l'organisation des activités au fin de permettre un fonctionnement satisfaisant de la Cour Européenne.

Chapitre 2 : Le fonctionnement de la Cour

Section 1 : L'organisation

Quand on traite de l'organisation de la CE on distingue deux éléments:

- Les sections: la CE va se réunir selon un procédé particulier. Elle se réunit en session plénière sur convocation de son président. Et cette réunion en session plénière doit avoir lieu au moins une fois par an. Les autres sessions ne nécessitent pas de formalisme particulier car on le rappelle, la Cour siège de façon permanente. Les autres sessions:
 - grande chambre
 - les chambres
 - les comités
- Les délibérations, il faut savoir que la Cour délibère en chambre du Conseil. Ces délibérations restent secrètes. Seul les juges y prennent part. Il y a des règles qui encadrent le vote. Les votes s'effectuent à main levée, après que le président est invité tous les juges à donner leur opinion. Les décisions sont prises à la majorité des juges présents. En cas de partage égal des voix, il y a un nouveau pour qui est organisé et s'il y a encore partage égal, la voix du président est prépondérante. Il y a un règlement qui a été pris le 1er juin 2015, **Art 23**, de la même manière les décisions et les arrêts de la grande chambre sont prises à la majorité des juges présents. Les abstentions ne sont pas admises.

Section 2 : Les procédures

On parle aussi de formation de jugement.

I) L'assemblée plénière

La première des formations de jugement est la plus solennelle, c'est l'assemblée plénière. Il faut savoir que cette dernière exerce des fonctions purement administratives. Elle rassemble tous les juges de la Cour, elle permet l'élection des présidents des chambres. C'est également par elle qu'est amendé (modifié) le règlement de la Cour.

II) Les formations juridictionnelles

Il y a plusieurs conditions de recevabilité des requêtes:

- Le requérant doit avoir épuisé toutes les voies de recours en droit interne. Ceci en principe de subsidiarité. Concrètement si le requérant a encore la possibilité de faire appel devant la Cour d'appel ou s'il a la possibilité de former un pourvoi en cassation, sa requête devant la CE sera déclarée irrecevable.
- Une condition de délais. Le requérant doit agir dans les 4 mois (depuis fev 2022) qui suivent la décision définitive rendue en droit interne.
- Le requérant dans sa requête doit invoquer un droit ou une liberté contenue dans la CESDHLF, la lettre ou dans ses protocoles additionnels.
- Le requérant doit présenter une requête, qui n'est ni abusive ni manifestement mal fondée. L'abus en droit c'est généralement utiliser un droit en dehors de la finalité pour laquelle il a été mis en place. **Arrêt Clément Bayard 2 mai 1855: conflit entre des voisins.**

Les guides de l'article ou guide de la convention.
Doctrine ou lexbase ou juriste data pour voir les jurisprudences.

Depuis l'entrée en vigueur du **protocole N°14** le 1 juin 2010 la requête est déclarer irrecevable si « le requérant n'as subit aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme exige un examen au fond de la requête ».

Conditions de formes: c'est la recevabilité pour une requête (respect des délais, respect des conditions).

Conditions de fonds: discussions autours des éléments juridiques mobilisés

A) Le juge unique

Un juge unique peut par décision définitive (insusceptible de recours) déclarer une requête individuel (etat vs sujet de droit) irrecevable ou la rayer du rôle. A défaut le juge doit renvoyer l'affaire pour examen complémentaire soit au comité de 3 juges, soit à une chambre de 7 juges. Le juge unique doit rester impartial, dans le prolongement de cette impartialité, un juge unique ne peut jamais examiner la recevabilité d'une requête dès lors qu'elle concerne l'état au titre duquel il a été élu.

Ex: le juge français ne peut pas examiner une requête à l'encontre de l'état français.

Le juge unique est assisté de rapporteurs qui sont généralement des juristes. Depuis le 1er janvier 2016 la CE s'est engagée à ce que l'ensemble des décisions d'irrecevabilité soient motivées. Même de manière sommaire. Il s'agit de respecter une exigence très importante de l'Etat de droit que l'on appel la sécurité juridique.

Le principe de sécurité juridique est une garantie de l'état de droit. Cette exigence à même valeur constitutionnel depuis le décisions du CConst de 2003 **décision Cristau**. Concrètement le principe de sécurité juridique a trois ramifications:

- l'intelligibilité, le texte doit être relativement clair et compréhensible de tous.
- L'accessibilité matérielle, on doit avoir un accès physique au texte, c'est souvent le publication de celui-ci. Ex: legifrance.
- L'accessibilité intellectuel, adaptabilité au destinataire, tout particulièrement lorsque celui-ci n'est pas en mesure de comprendre le texte. Ex: parce qu'il est étranger, il a le droit à un interprète.

B) Le comité de 3 juges

Il a pour rôle le filtrage des requêtes individuelles et par décision motivée prise à l'unanimité, il peut déclarer irrecevable une requête individuel, lorsque celle-ci ne nécessite pas d'examens complémentaire. Depuis l'entrée en vigueur du **protocole N°14** 1er juin 2010. Le comité de trois juges peut déclarer la requête irrecevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond dès lors que la question juridique posée fait l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour.

C) Les chambres de 7 juges

Ces dernières sont considérées comme la forme normale de jugement, et elles sont constituées à partir des sections. La chambre exerce une mission de conciliation. Le greffier sur les instructions de la chambre entrer en rapport avec les partis en vue de parvenir confidentiellement à un règlement amiable. Si un accord est passé, la chambre va radier l'affaire du rôle après une précaution, elle va s'assurer que l'accord trouvé respecte bien les droits et libertés garantis par la convention. A défaut de règlement amiable, il y a une phase contentieuse qui s'ouvre durant laquelle, la chambre va se prononcer sur la violation de la CESDHLF. Elle rend un arrêt déclaratoire qui à alors autorité de chose jugée entre les partis. C'est-à-dire entre l'état et le requérant. Il n'y a aucune autre formalité particulière. Si l'état est condamné, il devra bien souvent prendre des mesures positives pour se mettre en conformité avec la convention européenne. Les mesures prises peuvent être d'ordre général (changement de la loi) et/ou d'ordre individuel (prendre des mesures avec le patrimoine d'une personne).

Parfois si la condamnation ne permet pas réparer le préjudice subit, la chambre condamne l'Etat défendeur a verser au requérant une satisfaction équitable il faut savoir qu'il s'agit tout simplement d'une somme d'argent qui va produire intérêt si elle n'est pas payée en temps et en heures. Selon le modalités prévues par la Cour.

Il faut noter que l'arrêt de la CE n'as pas en principe force juridique exécutoire dans l'ordre interne. On ne peut en obtenir l'exécution direct/ par principe. La force exécutoire c'est la possibilité de solliciter le recours à la force publique (huissiers, services de gendarmerie), pour obtenir l'exécution. Le requérant (personne physique) ne peut pas contraindre l'Etat à exécuter les mesures ordonnées.

Principe de non ingérence: on ne peut pas s'initier dans les affaires internes d'un état.

Ce caractère non exécutoire doit être nuancer. Par exemple en matière pénale, le code de procédure pénal prévoit la possibilité de réexaminer des décisions pénales définitives tout particulièrement si la violation constaté entraine pour le requérant des conséquences dommageables auxquelles l'indemnisation financière ne peut à elle seule mettre un terme. Ex: personne emprisonnée....

Parfois la satisfaction équitable ne suffit pas.

Il faut savoir que la demande est portée devant la Cour de révision et de réexamen qui peut le cas échéant, renvoyer l'affaire devant un juge du fond. L'affaire portée devant la juridiction du fond donnera lieu à un nouveau procès qui pourra

par la suite être portée devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Ceci est vrai au pénal mais il peut en être de même en matière civile. Par exemple il pourrait en être de même concernant l'état des personnes. En matière d'état civil cette procédure de réexamen est prévue par le code de procédure judiciaire L 452-1 et suivants COJ.

Il faut savoir que le comité des ministres composés d'un représentant de chaque état membre (souvent le ministre des affaires étrangères) à en charge la surveillance de l'exécution des arrêts définitifs rendus par la CE. Avec la **protocole n°14** le comité des ministres (rentré en vigueur le 1er juin 2010) peut après avoir mis en demeure l'état qui n'exécute pas un arrêt de condamnation, peut saisir la CE sur le respect de la décision. Si la CE constate une méconnaissance de la décision, elle renvoie l'affaire au comité des ministres et ce dernier va prendre des mesures politiques qui bien souvent seront suivies car elles ont une forte valeur incitative.

D) La grande chambre

La grande chambre est formée de 17 juges avec des membres de droits et avec des juges désignés pour chaque affaire conformément au règlement de la Cour (2015). Selon le **protocole n°16** la Cour va siéger en grande chambre tout particulièrement lorsqu'il s'agira de donner des avis consultatifs portant sur l'interprétation et l'application des dispositions de la convention.

Convention européenne: lettre de la convention + les protocoles additionnels.

Partie 2 : Les juridictions internes

Dans les juridictions internes il y a le CConst, le tribunal des conflits, juridictions civiles, juridictions pénales.

Titre I : CConst

Le CConst est régi par la constitution, par le **titre 7 de la Constitution aux Arts 56 —> 63**. Il a pour fonction de contrôler les relations entre le législatif et l'exécutif. En veillant tout particulièrement, à ce que le parlement respecte les domaines de compétences qui lui sont attribués. **Arts 34 et 37 de la constitution. Liberté d'association 16 juillet 1971.** (pour intégrer les autres textes du bloc de constitutionnalité, la constitution s'est référée au préambule de la constitution de 1958, qui se réfère lui-même au préambule de la constitution de 1946, qui se réfère à la DDHC et au PFRLR).

A partir de la décision liberté d'association du 16 juillet 1971, le CConst s'est attribué une nouvelle mission à savoir La Défense des principes et libertés ayant une valeur constitutionnelles. Il va contrôler la conformité des lois à l'ensemble des libertés et principes contenus dans le bloc de constitutionnalité. La réforme constitutionnelle du juillet 2008 a encore accru le contrôle exercé par le CConst dans le cadre de la QPC prévue à l'**Art 61-1 de la constitution**. Qui permet à tout justiciable (à tout justiciable = toute personne ayant la PJ, mais pas de critères de distinctions) au coût d'une instance de faire juger la conformité d'une loi à un droit ou une liberté garantie par la constitution

Chapitre 1 : La composition

Il faut savoir que l'**Art 56 de la constitution** est relatif à la constitution du CConst. Il y a tout à la fois les membres de droits et les membres nommés. S'agissant des membres de droit, ils sont représentés par les anciens présidents de la république qui n'ont pas l'obligation de siéger. Leur présence au sein du CConst est fortement contestée. Il y a eu beaucoup de propositions formulées pour mettre fin à ce statut privilégié.

Tout particulièrement une proposition en ce sens a été proposée à l'assemblée nationale le 17 mai 2013 elle avait pour objectif d'augmenter le nombre de membres nommés passant de 9 à 12 et les trois membres supplémentaires étant désignés par le PM. Mais aucune de ces réformes n'ont vu le jour.

Il y a également des membres nommés, ils sont au nombre de 9, ils sont nommés pour 9 ans selon la procédure prévue à l'**Art 13 de la constitution**. (3 sont choisis par le PR, 3 sont choisis par le président de l'Assemblée Nationale, 3 sont choisis par le président du Sénat.

Ces membres sont renouvelés par tiers tous les trois ans, chaque une des autorités choisit alors une personnalité. Deux caractéristiques pour le mandat des membres du CConst:

- Ce mandat n'est pas renouvelable
- Ce mandat est irrévocable

Ces conditions sont là pour préserver l'indépendance de jugement des personnes nommées. Le président du CConst est nommé par le président de la Rep, et il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il y a certaines incompatibilités. Les fonctions des membres du CConst sont incompatibles avec celle de membre du gouv, avec celle de parlementaire ou encore avec celle de membre du conseil économique et social.

Certaines procédures sont mises en place. Pour éviter tout soupçon de partialité, le membre du CConst qui a participé dans ses fonctions antérieures à l'élaboration d'une loi ne pourra pas prendre part au contrôle de constitutionnalité de cette loi. Qu'il s'agisse d'un contrôle à priori ou à postériori.

S'agissant des compétences il convient de distinguer entre d'une part les attributions principales du CConst et d'autre part les attributions complémentaires.

Section 1 : les attributions principales

S'agissant tout d'abord des attributions principales le CConst est juge de la constitutionnalité des lois. Il est également juge de la constitutionnalité des assemblées. Il intervient avant la promulgation de la loi. Mais par le biais de la QPC il peut intervenir une fois la loi promulguée. Il assure également un rôle de contrôle du respect par le parlement et par le gouv du positionnement que chacun doit avoir dans l'élaboration du droit. Le CConst peut être saisi soit de façon obligatoire, soit sur recours.

Paragraphe 1: Le contrôle obligatoire

Les lois organiques avant leurs promulgations et les règlements des assemblées parlementaires, avant leurs applications. Mais également les lois soumises à un référendum doivent préalablement et de manière obligatoire être soumises au contrôle du CConst qui se prononce sur leurs conformités. Art 61 et 46 de la constitution.

Les lois organiques sont des lois votées par le parlement pour compléter ou préciser les dispositions de la constitution. Il en est ainsi par exemple de la loi qui va déterminer l'organisation et le fonctionnement du CConst. Art 63 de la constitution. Il s'agit encore de la loi qui va venir s'intéresser à l'organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Art 65 de la constitution

Paragraphe 2 : Le contrôle facultatif

A) Le contrôle a priori

Le contrôle facultatif n'est pas le contrôle des lois organiques c'est le contrôle des lois ordinaires. Il peut s'agir d'un contrôle à priori ou a posteriori

Le contrôle de conformité à la constitution a lieu soit pendant la discussion d'une loi, notamment lorsqu'il s'agit d'une contestation qui porte sur la compétence du parlement pour adopter le texte. Ex: le gouvernement, prétend que l'on est en présence d'une matière réglementaire relevant de l'Art 37.

Dans cette hypothèse le conseil est saisi par le gouv, le président de l'Assemblée Nationale, ou le président du Sénat. Et il doit statuer dans un délai de 8 jours.

Le contrôle a priori a lieu souvent après l'adoption d'une loi car l'Art 61 de la constitution prévoit la possibilité de recours pendant les délais de promulgation de la loi. Délais qui se trouvent suspendus.

Le conseil doit statuer dans les délais d'un mois à compter de la saisie ou dans un délai de 8 jours s'il y a urgence.

La saisie du CConst est ouverte au président de la rep, au PM, au PAN (président Assemblée nationale), PS (président du sénat) mais aussi à 60 députés ou sénateurs.

Dans tous les cas, le CConst doit statuer dans de brefs délais. Les pouvoirs du conseil sont très diversifiés, il va analyser la loi soumise à son contrôle, disposition par disposition. Si une disposition est déclarée inconstitutionnelle peut-être détacher/disjoindre de l'ensemble du texte, le reste du texte sera déclaré conforme à la constitution, dans le cas contraire la déclaration d'inconstitutionnalité affecte l'ensemble.

Parfois le CConst va déclarer la loi conforme à la constitution mais il va émettre des réserves d'interprétations. Ces dernières permettent aux sages de la Rue de Montpensier de préciser alors le sens/l'interprétation qui permet de rendre le texte conforme à la constitution. Le CConst peut même avoir un pouvoir créateur. Il va ajouter au texte des précisions pour que l'ensemble soit conforme à la constitution.

Au niveau des effets, selon Art 62 « une disposition légale déclarée non conforme à une norme à valeur inconstitutionnelle ne peut-être ni promulguée ni mise en application. La décision du CConst est insusceptible de recours et elle s'impose aux autorités juridictionnelles et administratives ». Elle vaut Erga Omnes (à l'égard de tous) qui s'oppose à inter partes (entre les parties intéressées). ...

Relation juridique il y a les partenaires et les autres.

On parle de tiers dans deux catégories:

- Tiers intéressé qui a un intérêt direct
- Tiers désintéressé on utilise le terme Penitus Extranei

B) Le contrôle à posteriori

L'Art 61-1 de la constitution prévoit qu'à l'occasion d'une instance juridictionnelle, une partie peut soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit en formant une QPC. La QPC doit être formée par un écrit distinct de la procédure principale, et elle doit être motivée. S'agissant de la disposition législative, il s'agit d'une loi au sens formel, il ne peut aucunement s'agir d'un décret, même si le décret est pris en application d'une loi.

Le premier juge d'une affaire est le juge au principal ou juge A QUO.

S'agissant de la procédure, le juge saisi de la QPC doit décider souverainement s'il transmet cette QPC à la Cour de cassation ou au Conseil d'Etat, en se référant à trois critères:

- La disposition contestée doit être applicable au litige. Il faut un lien avec le litige.
- Elle ne doit pas avoir déjà été déclarée inconstitutionnelle.
- La question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. Il s'agit d'éviter les manœuvres dilatoires.

Dès lors que ces conditions sont observées la juridiction doit surseoir à statuer. Dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat ces derniers décident de la transmission au CC si plusieurs conditions sont réunies. Il s'agit ici encore d'une appréciation souveraine.

Conditions réunies du Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation:

- La question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.
- Elle doit frapper une disposition applicable au litige
- Elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la constitution.

Si le conseil d'Etat ou la Cour de cassation renvoie au CConst, ce dernier va se prononcer sur la conformité de la disposition contestée, la décision du CConst doit être motivée. Elle est notifiée aux partis, à la Cour de cassation ou au conseil d'Etat et aux juges du fond par lequel elle a été soulevée. Si la disposition législative est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée à une date fixée par le CConst, qui laisse bien souvent le temps au législateur de se mettre en conformité.

La décision est insusceptible de recours et elle s'impose à toutes les autorités juridictionnelles et administratives.

S'agissant des attributions réglementaires,

- En matière électorale, le CConst dispose également de pouvoirs juridictionnels, il est d'ailleurs le juge du contentieux de l'élection du président de la Rep il est d'ailleurs directement associé à différentes phases de l'élection du PR ainsi que le prévoit l'Art 7 de la constitution.
- Le contentieux des élections des sénateurs et des députés relève de la compétence du CConst.
- Il est également en charge de juger les contentieux des référendums. Il intervient largement en matière de référendums afin de garantir la régularité des opérations. C'est l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 Arts 46 —> suivants.
- Le CConst est également apte à établir des constats.
- Seul le CConst peut constater que le président de la République est empêché d'exercer soit provisoirement soit définitivement, ce qui provoque l'ouverture de l'intérim (Art 7 de la Constitution) et l'organisation de nouvelles élections.
- Le CConst peut aussi vérifier qu'un engagement international soumis à ratification ou à approbation ne comporte pas de chose contraire à la constitution. Art 54 de la Constitution.

Si une telle hypothèse se produit, dans cette hypothèse le parlement ne peut autoriser la ratification ou l'approbation qu'après une révision préalable de la constitution.

- Le CConst effectue une mission consultative. Lorsque le PR entend exercer les pouvoirs exceptionnels que lui confère l'Art 16. En cas d'événements constitutifs de crise grave il doit préalablement à sa mise en œuvre consulter le CConst, consulté le PM et les présidents des deux assemblées. Le CConst va émettre un avis pour s'assurer que les conditions de l'Art 16 soient bien réunies. Pendant toute la durée d'application de l'Art 16 le CConst doit être régulièrement consulté par le PR sur les mesures prises.

Titre 2 : Le Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits a été créé en 1848. L'objectif à l'origine est de trancher les conflits d'attribution. Trancher les conflits de compétences entre les différents ordres de juridictions. L'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Il a été créé en 1848 et fonctionne jusqu'en 1852 et il est réintroduit dans les juridictions françaises par la loi du 24 mai 1972. Le tribunal des conflits siège au palais royal comme le Conseil d'Etat. Le Tribunal des conflits a été considérablement réformé par la loi du 16 fév 2015 et par un décret du 27 fév 2015. Il faut savoir que l'idée a été véritablement de désolidariser le tribunal des conflits du pouvoir en place. Il n'est plus présidé par le garde des sceaux.

Chapitre 1 : L'organisation du tribunal des conflits

Section 1 : Composition du tribunal des conflits

Le tribunal des conflits est composé à parité des membres des deux ordres des juridictions. Il est composé de 4 conseillers d'Etat en service ordinaire élus par l'Assemblée générale du conseil d'Etat et 4 magistrats du siège de la Cour de cassation.

élu par l'ensemble des magistrats du siège qui la composent. Il y a ensuite 2 suppléant un émanant du conseil d'état et l'autre émanant de la cour de cassation.

Les membres du tribunal des conflits sont élus pour 3 ans et peuvent être rééligible 2 fois. Au niveau de la présidence il faut savoir que les membres non suppléants vont élire parmi eux pour 3 ans un président qui va être issu alternativement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Il y a un rapporteur public qui va exposer publiquement et en toute indépendance son opinion. Les fonctions de rapporteurs publics sont exercées par 2 membres du Conseil d'Etat et par 2 membres du Parquet Général de la Cour de cassation. Le secrétariat du tribunal des conflits, est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Il a en charge la bonne organisation du tribunal des conflits.

Section 2 : Fonctionnement du tribunal des conflits

Les partis sont représentés par un avocat particulier, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'Etat est représenté par le ministre dont l'administration concerné.

Toute personne y ayant un intérêt peut intervenir à titre accessoire devant le Tribunal des Conflits.

Procédure :

- Le rapporteur va exposer les données de l'affaire ainsi que la position des partis, et des ministres intéressés. Mais il ne va pas faire connaître son avis.
- Ensuite les avocats représentants les partis vont pouvoir présenter des observations orales (pour préciser les dires du rapporteur).
- Ensuite le rapporteur public va exposer ses conclusions.
- Enfin les avocats vont pouvoir présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
- Vient ensuite le délibéré des juges.

Ce dernier est secret. Les décisions du tribunal des conflits sont rendues au nom du peuple français, elles portent toutes la mention suivante « Au nom du peuple français, le Tribunal des conflits. ». Elles sont accessibles sur le site du tribunal des conflits, elles sont motivées et il faut savoir qu'elles comportent le nom des membres qui ont délibérés. Elles sont rendues en audience public. La Minute (nom donné à l'original (texte qui sort directement de la juridiction)(différente de) la Grosse est une copie) est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Les décisions du tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Elles peuvent faire l'objet d'un recours qui est assez limité. C'est un recours en interprétation et en rectification. Elles ne sont pas susceptibles d'oppositions.

Chapitre 2 : Les attributions

Il y a 3 types d'attributions pour le tribunal des conflits:

- Conflit de compétence.
- Conflit de décision.
- Indemnisation de la durée excessive des procédures.

Section 1 : Les conflits de compétence

Paragraphe 1 : Les conflits positifs.

Le conflit positif correspond à la situation dont le préfet estime que la connaissance d'un litige ou d'une question préjudicielle porter devant une juridiction de l'ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative. Dans cette hypothèse il peut demander à la juridiction saisie (juge a quo) de décliner/ refuser sa compétence. Le conflit positif peut-être élevé tant qu'il n'as pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée. Le conflit positif ne peut jamais être élevé en matière pénale.

Cette procédure du conflit positif débute par un déclinatoire que va adresser le préfet aux greffes de la juridiction saisie. Ce déclinatoire doit-être obligatoirement motivé à défaut de quoi (s'il n'est pas motivé) la requête est alors irrecevable.

Pour respecter le contradictoire les partis vont être informés par le greffe du déclinatoire et sont invités à faire connaître leurs observations écrites dans un délai de 15 jours. Ce délais peut-être réduit en cas d'urgence. Le ministère public représente les intérêts de la société. Le ministère public se voit communiquer l'affaire afin qu'il puisse faire connaître son avis dans le même délais, cet avis est communiqué au préfet et aux partis.

- Si le juge décline la compétence de l'ordre judiciaire, il renvoi les partis à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction.
- Si le juge rejette le déclinatoire, le préfet peut alors élever le conflit dans les 15 jours suivant la réception du jugement.

Le préfet va alors faire un arrêté de conflit qui va obliger la juridiction à mettre en attente son jugement (sursoir à statuer) en attendant la décision du tribunal des conflits.

Le Tribunal des conflits va ensuite statuer sur ce conflit positif dans les délais de 3 mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat. Si la décision du Tribunal des conflits n'est pas notifiée à la juridiction dans ce délai, alors la juridiction judiciaire initialement saisie peut procéder au jugement de l'affaire.

Paragraphe 2 : Les prévention des conflits.

Il y a 2 types de prévention des conflits:

- La juridiction saisie d'un litige estime son ordre incompetent. Alors que dans la même affaire une juridiction de l'autre ordre a déjà considéré que le litige ne relève pas de son ordre.

Dans cette hypothèse, la juridiction saisie en second, doit par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et sursoir jusqu'à la décision du tribunal.

Si le tribunal des conflits estime que la juridiction n'est pas compétente pour connaître de l'action, il va alors déclarer nul et non avenus l'ensemble des actes de procédure jusqu'alors accomplis.

- La juridiction saisie d'un litige va considérer qu'il existe une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse mais en jeu la séparation des ordres de juridiction. Dans cette hypothèse elle peut par une décision motivée insusceptible de recours renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider de cette question de compétence. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du tribunal des conflits, qui doit statuer dans un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier à son secrétariat.

Paragraphe 3 : Les conflits négatifs.

Dans le cadre d'un conflit négatif les juridictions des deux ordres (judiciaire et administratif) se déclarent successivement incompetents pour statuer sur la même action. Les recours ont été épuisés, c'est-à-dire qu'il y a eu des procédures passées en force de choses jugées et la dernière juridiction n'a pas renvoyé le litige au tribunal des conflits.

Dans cette hypothèse les partis intéressés peuvent saisir le tribunal des conflits d'une requête particulière que l'on appelle « requête au fin de désignation de la juridiction compétente ». Les partis intéressés ont un délai pour former cette requête. Ils doivent la former dans un délai de 2 mois à compter du jour où la dernière décision est devenue irrévocable. La requête doit être obligatoirement motivée en droit et en fait. Elle doit même être accompagnée d'une copie des décisions intervenues.

Section 2 : Les conflits de décisions.

Le Tribunal des conflits va ici intervenir pour juger au fond certains litiges, l'hypothèse est qu'une juridiction de l'ordre judiciaire et une juridiction de l'ordre administratif ont chacune rendu une décision définitive et contradictoire dans une même affaire.

Dans les deux mois du jour où la dernière des deux décisions est devenue irrévocable, le tribunal des conflits doit être saisi pour statuer définitivement sur le fond. Le décret du 27 fév 2015 a considéré que dans cette hypothèse, il s'agit de réparer une contrariété qui conduit à un véritable délit de justice.

Il y a une décision célèbre du tribunal des conflits qui illustre cette hypothèse. Dans l'affaire Rosay, Tribunal des conflits, 8 mai 1933, une personne transportait bénévolement dans un véhicule privée a été victime d'une collision lors d'un accident avec un véhicule de l'armée. Elle avait saisi le juge civil, ce dernier l'avait déboutée de sa demande, au motif que la responsabilité incombait au véhicule militaire. Elle avait alors saisi la juridiction administrative qui la débouta aussi en considérant que la responsabilité relevait de la compétence du juge judiciaire. Et donc le Tribunal des conflits s'est prononcé en tranchant l'affaire au fond.

Dans le cadre d'un conflit de décision le Tribunal des conflits comme un véritable juge au fond, à l'égard de toutes les parties en cause. Et ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Section 3 : l'indemnisation de la durée excessive des procédures.

Lorsqu'une procédure est conduite devant les deux ordres de juridictions en général les exigences du délai raisonnable Art 6 § 1 CEDH ne sont pas respectés:

- Soit un délai est prévu par un texte, alors le délai raisonnable est le respect de ce délais.
- Soit aucun délais n'est prévu par un texte, dans cette hypothèse l'appréciation du délai raisonnable relèvera de l'appréciation souveraine du juge en fonction de paramètres tel que la complexité de l'affaire. (Ex: plusieurs partis, contentieux international ...).

Délais raisonnables = délais maximum pour le traitement d'une affaire

S'agissant de l'indemnisation de la durée excessive des procédures, le tribunal des conflits et le seul compétant pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes (en lien) à un même litige et conduite entre les mêmes partis devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétences applicables.

La partie qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux (ministre de la justice). Le silence gardé pendant plus de 2 mois par ce dernier sur la réclamation vaut rejet de cette dernière. À l'expiration de ce délais la partie intéressé peut saisir le Tribunal des conflits. Qui le cas échéant pourra allouer/ octroyer des dommages et intérêts.

Titre 3: les juridictions civiles

Les juridictions civiles désignent les organes auquel l'état attribut de juger des différends. On distingue deux niveaux de juridictions

- Juridictions de premières instances, qui statuent sur les demandes en fonctions des compétences de leurs attributions
- Juridiction du second degrés qui jugent les appels formés contre les jugements rendus au premier degrés. On les appelle les « Cours d'appels »

Chapitre 1 : le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun du premier degrés

Le TJ (tribunal judiciaire) est la seule juridiction du droit commun du premier degrés. Il est compétent dans toutes les matières de droit privé. Qui n'ont pas été attribuées expressément à une autre juridiction. On parle de compétence résiduelle du TJ.

S'agissant de toutes les matières expressément attribuées à une autre juridiction, on vise les juridictions spéciales que l'on verra dans le chapitre 2 (Tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes et le Tribunal paritaire des baux ruraux).

On applique ici la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale. *Lex specialia generalibus derogant*. Toute les fois ou un texte est silencieux on revient au TJ.

Le ressort territorial du TJ est en principe le département. Mais il y a parfois des exceptions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs TJs pour un département. Ex: Bouche du Rhône.

La procédure devant le TJ est très réglementé elle est écrite et complexe. Ce qui justifie que la constitution d'un avocat soit obligatoire (sauf quelques exceptions (comme en matière de justice de proximité, justice familiale ou pour les litiges dont l'enjeu financier n'est pas très important <10 000€ → jugé par le TJ selon une procédure orale sans avocat obligatoire)).

Section 1: l'organisation du TJ

Il y a trois types de formations à distinguer:

- Formations collégiales
- Formations à juge unique
- Président du TJ

Paragraphe 1 : Les formations collégiales

Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper plusieurs chambres. Chacune des chambres est présider par le président du TJ, un vice-président ou à défaut par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. Généralement il s'agit du magistrat le plus âgé. Le service est quand a lui coordonné par un magistrat. Un TJ peut comprendre en dehors de son siège des chambres de proximités que l'on appelle les tribunaux de proximité (remplace le tribunal d'instance). Dont le siège est le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixés par décret. Depuis le 1 janvier 2020 le TJ a absorbé les tribunaux d'instances qui ont disparus, ils avaient la charge des contentieux de proximité. Il faut savoir que le TJ a donc toutes les compétences des anciens tribunaux d'instance. Dans cette hypothèse le tribunal statue selon une procédure orale et le ministère d'avocat (assistance d'un avocat) n'est pas obligatoire.

Lorsque le TJ est composé de plusieurs chambres et services, il peut y avoir un regroupement par pôle. Les juges du TJ statuent en formation collégiale et en nombre impair. Avec au moins trois juges dont un président.

Clemenceau « les meilleures décisions se prennent en nombres impairs et être trois c'est déjà être trop ».

Le TJ comporte une formation ordinaire qui va statuer en audience publique sauf exception. Parfois dans certaines situations complexes le décret du 8 décembre 2014 permet au TJ de statuer en chambre réunies.

Dans le ressort territorial de chaque TJ il est créé une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la : CIVI c'est comme une assurance, elle indemnise les victimes et se rembourse sur l'auteur), pour statuer sur la réparation intégrale des dommages corporels découlants d'une infraction pénale ou d'un acte de terrorisme. Quelque soit les ressources du demandeur et sur la réparation d'une dégradation des biens consécutive à un vol, à un escroquerie ou à un abus de confiance. Si la victime se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave.

Paragraphe 2: Les formations a juge unique

Le TJ statue en principe de manière collégiale. C'est-à-dire à trois juges, un président et deux assesseurs. Mais il peut toujours siéger à juge unique sur décision du président jusqu'à la fixation de la date de l'audience. Il existe des interdictions de statuer à juge unique. Dans les matières disciplinaires ou relative à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières applicables aux matières de compétences du JAF et du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles et du surendettement) le TJ ne peut statuer à juge unique.

Le TJ statue toujours a juge unique dans certaines matières et tout particulièrement en matière d'action personnelles mobilières dont le montant n'excède pas 10 000€.

La chambre de proximité dénommée tribunal de proximité statue également a juge unique dans ces mêmes matières. Elles peuvent se voir attribuer dans les limites de leur ressort (zone territoriale) des compétences matérielles supplémentaires par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près de la cour d'appel.

Certains juges uniques du TJ sont délégués par le président pour exercer des fonctions spécialisés.

- Il en est ainsi du juge de l'exécution. Le juge de l'exécution est le président du TJ ou son délégué. Il statue a titre exclusif sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ou pour les contestations relatives a la saisie immobilière.

35:00

41:00 Europe

- Il y a ensuite le JAF, le JAF est un juge du TJ délégué dans ces fonctions, compétent en matière de divorce et de séparation de corps, ou encore compétent en matière d'action concernant l'obligation alimentaire. Mais la JAF est également compétent en matière de contribution aux charges du mariage, d'autorité parentale et en matière de modification du nom de l'enfant naturel et des prénoms.
- Le juge des enfants, ce dernier est un juge nommé par décret après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Il est compétent en matière d'assistance éducative, en matière de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de 21 ans. Il est également compétent en matière de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.

A côté de ces juges délégués d'autres juges du TJ sont nommés avec une compétence spéciale (compétence spéciale= texte particulier qui prévoit certaines règles juridiques), toutes les fois où le texte particulier est silencieux sur un point où s'il n'est pas clair sur aspect on en revient à l'application du texte général.

Art 1832 CC « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».

On peut mentionner le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020 au sein du TJ, un juge ou plusieurs juges peuvent exercer ces fonctions. Le JCP (juge des contentieux et de la protection) est nommé par décret après un avis conforme de la formation du conseil supérieur de la magistrature, il statue sur de nombreux contentieux de proximité en matière de consommation et d'incident de paiement, en matière de surendettement des particuliers et de procédures de rétablissement personnel (possibilité offerte aux personnes physiques de se rétablir financièrement). Il juge également les actions tendant à l'expulsion des personnes sans droit ni titre (squatteurs), il statue en matière de contrat de louage d'immeuble, il exerce aussi les fonctions de juge des tutelles et statue sur la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle des majeurs, l'habilitation familiale ou encore sur la constatation la présomption d'absence.

Banqueroute = banca rota (banc cassé). Lors de la réunion annuelle des commerçants celui qui n'avait pas honoré ses engagements on lui cassait le banc.

Faillite : terme que l'on doit à Honoré de Balzac

Présomption simple: présomption ou on peut toujours apporter la preuve contraire.

Présomption mixte: présomption dont on peut apporter la preuve contraire dans les conditions fixées par la loi.

Présomption irréfutable: présomption dont on ne peut a priori rapporter la preuve contraire sauf procédure particulière tel que l'inscription au faux pour un notaire.

Acte de disposition : c'est un acte qui est grave car il va changer la disposition du patrimoine, ou il va changer la nature d'un bien. Change la disposition patrimoniale. (Ex: contrat de vente d'une maison ou voiture)

Acte d'administration : actes qui vont permettre de conserver le patrimoine. (Ex: souscription d'une police d'assurance, entretenir une maison)

Acte de la vie courante : aucune incidence sur la vie courante. (Ex: acheter un pain au chocolat)

Paragraphe 3 : Le président du TJ

Les fonctions de président du TJ sont exercées par un conseiller de cour d'appel ou par un président de chambre de cour d'appel, il y a le président du TJ de Paris. Les fonctions de président du TJ de Paris sont exercées par un conseiller de la Cour de cassation. En tout hypothèse les fonctions de président sont exercées pour une durée limitée de 7 ans dans le même tribunal. Le président du TJ a des attributions particulières. Il a notamment un pouvoir d'administration de son tribunal et il ordonne des mesures assurant le fonctionnement du TJ. Il va déterminer le nombre, les jours et la nature des audiences. Il préside, dirige les débats et assure la police de l'audience. Il a également des attributions juridictionnelles particulières en matière d'ordonnances de référés

Section 2 : La compétence

En matière de compétence il faut distinguer deux types de compétences. La compétence d'attribution et la compétence territoriale

Paragraphe 1 : Compétence d'attribution

Il faut savoir que le TJ a une compétence générale en matière civile. Il statue parfois à charge d'appel (un appel reste possible), et il statue parfois sans appel possible (en dernier ressort). Bien souvent on prend en considération le montant du ressort. Le taux de ressort est de 5 000 € pour toutes les juridictions. Si le montant en cause est inférieur à 5 000 € il statue en premier et dernier ressort. Ceci signifie qu'un appel n'est pas possible mais qu'un pourvoi en cassation reste possible.

La loi du 23 mars 2019 a mis en place un système de spécialisation de TJ(s). Lorsqu'il existe plusieurs TJ(s) dans un même département ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seul dans l'ensemble de ce département de certaines matières civiles dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ou encore de certains délits et contraventions dont la liste est déterminée en conseil d'Etat en tenant compte ici encore du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Pour la mise en œuvre de cette spécialisation, le premier président de la cour d'appels et le procureur général peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort territoriale.

Le TJ a une compétence exclusive dans certains domaines tel que l'état des personnes, le droit de la famille, l'état civil, le mariage, le divorce ou encore la filiation. Cette compétence exclusive interdit à toute autre juridiction de statuer. Tout juge irrégulièrement saisi peut alors relever d'office son incompétence.

Certains TJ spécialement désignés ont une compétence en matière de contentieux générale de la sécurité sociale ou encore de contentieux technique de la sécurité sociale. Ils sont alors regroupés autour d'un pôle social. Il faut noter qu'auparavant il existait des juridictions particulières en matière de sécurité sociale. Parmi ces juridictions particulières il y avait les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TAS), il y avait aussi les tribunaux du contentieux de l'incapacité et il y avait également les commissions départementales d'aides sociales.

Paragraphe 2 : compétence territoriale

En principe c'est le TJ du lieu où demeure le défendeur qui est territorialement compétent. La demeure correspond au domicile du défendeur ou à défaut à sa résidence. Pour une personne morale la demeure est au lieu où elle a son siège social ou à défaut à celui de l'établissement de la succursale engagée dans le conflit.

De nombreuses exceptions sont toutes fois prévues pour assurer un bon fonctionnement de la justice ou pour garantir la protection de certains intérêts tout particulièrement lorsque le justiciable est considéré comme une partie faible (Ex: protection des consommateurs). Il existe parfois une option de compétence. La loi peut parfois prévoir une option de

compétence entre le tribunal du domicile du défendeur ou une autre juridiction par exemple la compétence de la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, ou encore la compétence de la juridiction de l'exécution de la prestation de service en matière contractuelle. Il peut s'agir également de la compétence du tribunal du lieu où est survenu le fait dommageable ou de la compétence du lieu où vous allez subir le dommage.

lex loci delicti: la loi du lieu où est commis le fait délictueux

lex loci damni: la loi du lieu où survient le dommage

lex loci contractus: la loi du lieu du contrat

lex rei sitae: loi de situation de la chose

La loi peut aussi parfois prévoir une compétence territoriale exclusive dans certaines matières la loi va indiquer de manière autoritaire quel est le juge compétent pour régler le contentieux. Ex: matière immobilière sera bien souvent compétent le tribunal du lieu de situation de l'immeuble. *LEX REI SITAE* « la loi où la propriété est située ».

En principe en matière territoriale c'est la la juridiction du lieu du domicile du défendeur qui est compétente. On peut poser deux limites pour la bonne administration de la justice ou pour les intérêts de certains justiciables:

- Soit une option de compétence : laisse le choix entre le domicile et un autre lieu
- Soit une compétence exclusive : lieu de situation géographique de l'immeuble

Chapitre 2: les juridictions d'exception du 1er degrés

La juridiction d'exception a une compétence limitée. Souvent exclusive dans des matières définies par la loi. Par exemple le Tribunal de commerce ne peut juger que des affaires relevant de la matière commerciale. À côté du tribunal du commerce il y a également le conseil des prud'hommes et il y a le tribunal paritaire des baux ruraux. Ce sont des juridictions civiles d'exceptions du premier degrés.

Avant il existait également le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Section 1 : Tribunal de commerce

On appelle également le tribunal de commerce la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce est une juridiction civile d'exception du 1er degrés composé de commerçants élus par leurs pairs. Ceci a le mérite de favoriser une approche pratique, une approche pragmatique de problèmes qui sont posés et donc bien souvent la solution va être plus adaptée. Car les juges ont connaissance des soubassements économiques de la problématique.

Les juges du TC sont considérés comme ayant autorité pour une approche particulièrement pragmatique de la situation économique ce qui permet le plus souvent de trouver une solution adaptée.

Tribunaux commerces ont pour origine la juridiction consulaire ou encore la juridiction de foire. Il faut savoir que toutes les règles qui gouvernent et qui s'appliquent encore en matière commerciales puissent leurs origine dans le droit médiéval au MA. Il en est ainsi de la règle selon laquelle la comptabilité doit être tenue de manière annuelle. Au MA les commerçants se déplaçaient de foire en foire, de place en place. Les places les plus connues se situaient en Italie de Nord (Gênes (genova), Flandre. (Ligue à hanséatique), Bruges). Aujourd'hui on ne parle plus de banqueroute on parle de redressement et liquidation judiciaire.

Profession pour rétablir les entreprises: Administrateurs judiciaire.

En droit des affaires il y a deux métiers fondamentaux : administrateur judiciaire et greffier des tribunaux de commerce.

La compétence du tribunal de commerce est limitée aux affaires commerciales, c'est-à-dire aux actes de commerce. Il y a une Def des actes de commerces. Le TC est compétent pour les litiges concernant les sociétés commerciales.

Le TC est également compétent en matière de redressement et de liquidation judiciaire pour les entreprises commerciales.

Pour les personnes physiques, on ne parle pas de redressement/liquidation judiciaire on parle de rétablissement personnel.

Juge compétent est le juge des contentieux de la protection pour les personnes physiques. Le TC joue un rôle essentiel dans la sauvegarde des entreprises commerciales et dans la prévention des difficultés car bien souvent derrière le redressement d'une structure économique il y a des enjeux assez importants: préservation de l'emploi et protection du tissu économique.

Actuellement il existe un projet de réforme qui tend à opérer une nouvelle transformation du TC en tribunal des affaires économiques. Il y a une volonté d'élargir ses compétences aux baux commerciaux ou encore à la faillite des agriculteurs et des professions libérales. Il existe une instance de régulation que l'on appelle le Conseil National des Tribunaux de Commerce. Qui exerce une fonction consultative avec une compétence toute particulière en matière déontologique, en matière d'organisation et de compétence et d'implantation des tribunaux de commerces

Art 1832 : Def les éléments constitutifs de la société en général. C'est le droit commun.

Droit spécial : droit qui va régir la société par action, ou le droit qui va régir la société anonyme ou le droit qui va régir la

société en corumpit.

Société commerciale par sa forme va pouvoir faire appel à des mécanismes de montage différents notamment la société par action.

Quand on parle de société, il y a toujours une approche temporelle. On envisage tout d'abord les règles relatives à la constitution de la société. Puis on regarde les règles relatives au fonctionnement. Enfin, les règles relatives à la dissolution.

Texte spécial on l'applique en priorité. Quand le texte spécial est silencieux ou obscur on en revient au texte général.

Paragraphe 1 : L'organisation des tribunaux de commerce (TC)

D'un point de vue du ressort territorial. C'est un décret pris après avis du Conseil d'Etat qui va définir le siège et le ressort territorial de chaque tribunal de commerce tout simplement en fonction de l'activité commerciale.

Les affaires commerciales sont en fait jugées par le TJ statuant en qualité de tribunal de commerce peut importe le montant de la demande.

Dans certaines matières seuls certains tribunaux de commerces figurants sur une liste limitative peuvent statuer. Il en est ainsi par exemple en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.

Ex : le sous-traitant de Renault qui fabrique des systèmes de rétentions de ceintures de sécurité. D'une année sur l'autre Renault rompt la relation avec le fabricant. Alors que Renault effectue 80% du chiffre d'affaire de la société. La rupture brutale est une faute.

Au niveau de la composition, les TC sont composés de juges élus en nombre variable selon l'activité du tribunal. Les élections des juges des tribunaux de commerce sont très réglementées selon un mode de scrutin majoritaire à deux tours. L'existence de deux degrés est fondamentale. Il y a tout d'abord l'élection d'un collège électoral qui va comprendre des membres élus, des chambres de commerce d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat. Pour avoir une grande représentativité. Dans le ressort de la juridiction.

Dans ce collège électoral il y a également des juges du tribunal de commerce, mais il y a aussi des anciens juges du TC. Une fois ce collège établi, on va procéder à l'élection des juges du TC, élection qui va être réalisée par les membres de ce collège électoral.

Les candidats doivent répondre à certaines exigences légales. Les lauréats sont élus pour une durée de 2 ans lors de leur première élection. À l'issue de ce premier mandat, ils vont pouvoir être réélus pour une période de 4 ans renouvelable.

Il faut savoir qu'il existe des règles protectrices de l'impartialité et de l'indépendance des juges, ces règles ont été posées pour la première fois par la Loi Justice XXI du 18 novembre 2016.

Le mandat de juge du TC est incompatible avec l'exercice d'autres mandats (conseiller prud'hommes). Les juges des TC ne peuvent pas exercer certaines professions (avocats, notaires, commissaire de justice (métier de commissaires priseurs et huissier de justice ont fusionnés), greffier du tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire, mandataire judiciaire). Le juge du TC ne peut pas exercer un mandat de représentant au parlement européen. Il est également incompatible avec l'exercice d'autres fonctions (conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal). À cela il faut ajouter une prohibition de l'exercice d'un très grand nombre de mandats électoraux.

Au niveau du statut des juges du tribunaux de commerce, les juges des TC exercent leurs fonctions gratuitement. Après leurs élections ils prêtent serment devant la cour d'appel et sont installés à l'occasion d'une audience solennelle.

Il y a eu certaines dérives. Il y a eu un ouvrage de la « mafia de tribunaux de commerces ». On a donné un cadre à la profession. Une formation initiale et une formation continue des juges consulaires et organisés en partenariat avec l'école nationale de la magistrature depuis un décret du 21 octobre 2021. Des règles déontologiques ont été posées. La loi justice XXI est venue préciser que les juges des TC exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité. Et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. La loi ajoute que toute manifestation d'hostilité aux principes ou à la forme du gouvernement de la Rep est interdite aux juges des TC. De même que toute démonstration de nature politique incompatible avec le devoir de réserve que leur impose leur fonction.

La loi justice XXI prévoit des instruments pour éviter les conflits d'intérêts. Elle prévoit la mise en place d'une déclaration d'intérêt que doit remplir le juge consulaire mais qui à la particularité de ne pas être rendue publique. Cette déclaration compte de nombreux éléments relatifs au patrimoine du juge consulaire, à l'activité professionnelle exercée, les fonctions occupées et la participation éventuelle aux organes de redirection d'un organisme public ou privé. Ex: l'exercice des fonctions de dirigeant, voir de membre du conseil d'administration.

Paragraphe 2 : Fonctionnement du tribunal de commerce

Il faut savoir que le PR du TC est élu parmi les juges ayant exercé leurs fonctions pendant 6 ans au moins (2 mandats). Élu

pour 4 ans au scrutin secret par l'ensemble des juges du tribunal de commerce réunit en assemblée générale.

Le président exerce de nombreuses attributions. Il a des fonctions administratives assez conséquentes, il a même des attributions juridictionnelles particulières un peu comme celles que peut avoir le PR du TJ. Ici le PR du TC peut rendre des ordonnances de référé/urgence. Et en matière d'ordonnance sur requête lorsqu'il va s'agir de rédiger une injonction (obligation de faire) pour payer une créance commerciale. Ex: je suis propriétaire d'un fond de commerce et le locataire, je paye plus le loyer. On saisit alors le TC.

Le vice-président du TC est désigné par le PR qui va le choisir parmi les juges consulaires ayant une expérience d'au moins 3 ans au sein du tribunal.

Paragraphe 3 : Les formations

Les formations juridictionnelles sont composées d'un nombre impair de juges. Les débats ont lieu en audience publique sous réserve d'exception. Ils ont alors lieu en chambre du conseil notamment en matière de redressement et de liquidation judiciaire pour éviter que ne se répande trop rapidement le bruit de la fragilité économique de l'acteur économique concerné. Cela permet de garder un semblant de viabilité pour le redressement économique.

La représentation d'un avocat est obligatoire lorsque le montant de la demande est supérieure à 10 000€. Lorsque toutes les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le tribunal peut mettre en place un calendrier procédural particulier que l'on appelle le « calendrier de la mise en état » que les avocats peuvent consulter par voie dématérialisée pour suivre l'état d'avancement du dossier, c'est-à-dire la date prévisible du jugement.

Les échanges se font alors par des conclusions écrites transmises entre les conseils (avocats) au moyen d'un réseau privé virtuel que l'on appelle le RPVA (réseau privé virtuel avocat).

La chambre du TC qui va être compétente pour l'affaire va désigner un magistrat consulaire dont le rôle va être de suivre l'avancement procédural du dossier et qui va en informer la formation collégiale. Il fait office de juge de la mise en état.

Section 2 : Le conseil de prud'hommes

Le conseil de prud'hommes est juridiction d'exception du 1er degré composé de juges élus, qui a pour mission de concilier et à défaut de juger les litiges individuels nés d'un contrat de travail ou d'apprentissage. La volonté est de garantir au salarié une justice de proximité accessible et peu coûteuse. C'est pourquoi la procédure est orale et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, un défenseur syndical et dans certaines hypothèses par un proche. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances a prévu la création de représentants particuliers à côté des avocats pour assister ou représenter les parties. Il s'agit du défenseur syndical. Le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance et/ou de représentation devant le conseil de prud'homme et devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale. Il est inscrit sur une liste administrative sur proposition des autorités représentatives d'employeurs et de salariés. Sa compétence d'intervention est géographiquement nationale.

Il y a une particularité, il ne peut se représenter lui-même s'il est parti dans une procédure. Chambre de cassation en date du 17 mars 2021.

Paragraphe 1 : L'organisation

Les conseillers de prud'hommes sont des juges. Art L421-2 code du travail. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance. (Tribunal avec des juges professionnels et juges non professionnels s'appelle échelonnement).